

BESTEMMINGSPLAN TAM-OMGEVINGSPLAN HOOFDSTUK 22Q SWEELINCKLAAN

concept

ruimte voor ideeën

ruimtelijke denkers

WISSING

TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22q Sweelincklaan

Inhoudsopgave

Motivering **3**

Hoofdstuk 1 Inleiding **3**
1.1 Aanleiding TAM-omgevingsplan 3
1.2 Leeswijzer 3

Hoofdstuk 2 Plan en plangebied **5**
2.1 Plangebied 5
2.2 Huidige situatie 5
2.3 Toekomstige situatie 8

Hoofdstuk 3 Participatie **13**
3.1 Behandeling principeverzoek en omgevingstafel 13
3.2 Participatie omgeving 13

Hoofdstuk 4 Toetsing aan algemene beleidskaders **15**
4.1 Rijk 15
4.2 Provincie 17
4.3 Gemeente 19

Hoofdstuk 5 Toetsing aan de aspecten van de fysieke leefomgeving en het milieu **25**
5.1 Aspecten fysieke leefomgeving 25
5.2 Milieu en gezondheid 33

Hoofdstuk 6 Juridische aspecten **45**
6.1 Inleiding 45
6.2 Regels 45
6.3 Juridische plantoelichting 45

Hoofdstuk 7 Uitvoerbaarheid **47**
7.1 Kostenverhaal en nadeelcompensatie 47

Hoofdstuk 8 Belangenafweging en conclusie **49**
8.1 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties 49

Motivering

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding TAM-omgevingsplan

In de gemeente Tilburg is er behoefte aan meer woningen. Hiervoor kijkt zij naar inbreidingslocaties. Het noordelijke gedeelte van het bedrijventerrein Quirijnstok, is een zo'n locatie. Deze locatie ligt tussen de Sweelincklaan, Quirijnstoklaan en de Jac. van Vollenhovestraat en wordt herontwikkeld naar woningbouw. Met deze herontwikkeling worden maximaal 340 woningen toegevoegd op de locatie en gaat gepaard met een herontwikkeling van de buitenruimte waarbij deze wordt vergroend. Hiermee wordt een kwalitatieve impuls gegeven aan de locatie en omgeving.

In het vigerend planologisch beleid is deze herontwikkeling op de locatie niet mogelijk. Met dit TAM-omgevingsplan wordt de ontwikkeling van de Sweelincklaan planologisch mogelijk gemaakt op de locatie.

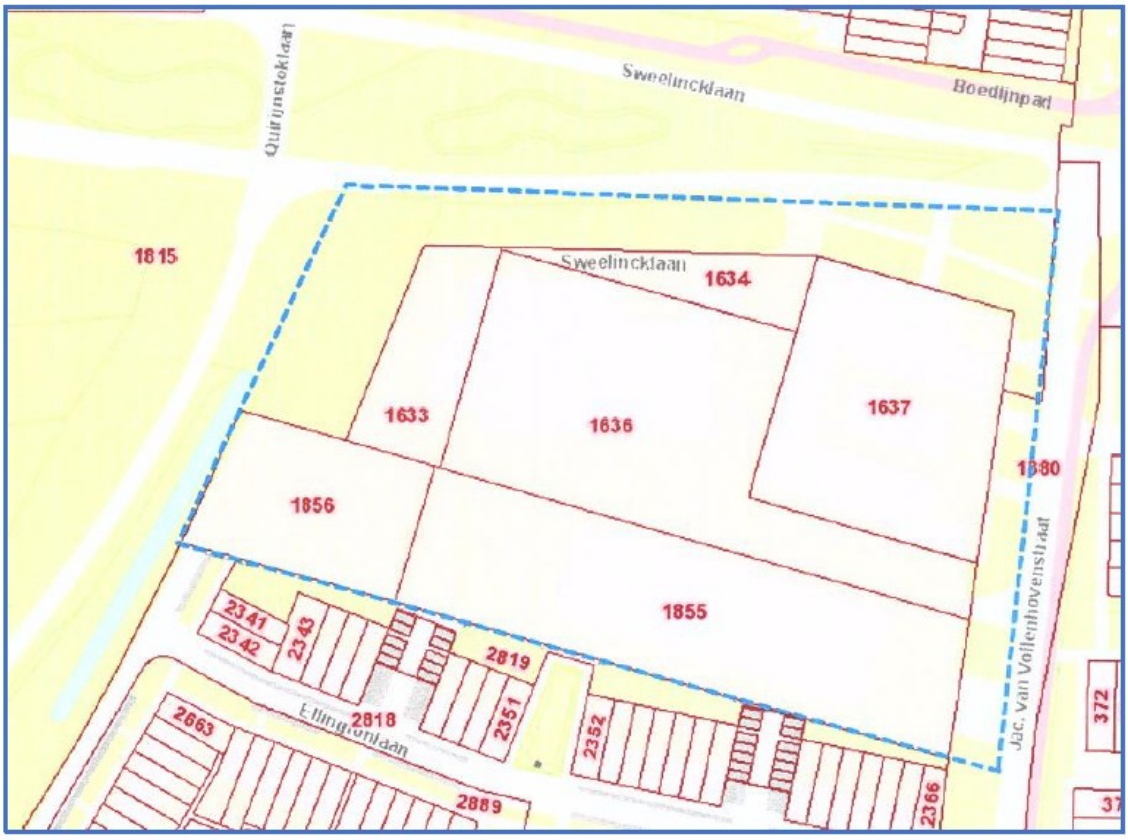
1.2 Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk, worden in Hoofdstuk 2 de huidige en toekomstige situatie beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de doorlopen participatie. Hoofdstuk 4 toetst het planvoornemen aan het relevante beleid op rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk niveau. In Hoofdstuk 5 worden de aspecten van de fysieke leefomgeving getoetst waarin ook naar de mogelijke gevolgen naar aanleiding van het planvoornemen worden beschreven. Hoofdstuk 6 bevat het juridisch kader van het TAM-IMRO omgevingsplan. Hoofdstuk 7 beschrijft de financiële haalbaarheid van het plan. Tot slot wordt in Hoofdstuk 8 ingegaan op een algemene conclusie van het planvoornemen in relatie tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL).

Hoofdstuk 2 Plan en plangebied

2.1 Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door bedrijventerrein Quirijnstok, dat globaal begrenst wordt door de Sweelincklaan (noordzijde), Quirijnstoklaan (westzijde) en de Jac. van Vollenhovenstraat (oostzijde). De ontsluiting vindt plaats via de Sweelincklaan en de Jac. van Vollenhovenstraat. Ten oosten van het plangebied ligt de rustige woonwijk Quirijnstok. Ten zuiden van het plangebied is het Verbuntterrein (eerst onderdeel van bedrijventerrein Quirijnstok en tegenwoordig bekend als Noorderstreek) eerder herontwikkeld naar woningen als onderdeel van de woonwijk Quirijnstok.



Figuur 2.1 Plangebied

2.2 Huidige situatie

2.2.1 Huidige ruimtelijke en functionele structuur

Een groot deel van de opstallen binnen het plangebied is inmiddels gesloopt. Hiervan zijn nog wel funderingen aanwezig. Een gedeelte van het plangebied ligt braak. Enkel op perceel 1633 en 1636 is nog een bedrijfspand gevestigd dat wordt ontsloten vanaf de Sweelincklaan. Binnen het plangebied staan enkele bomen, die spontaan zijn opgekomen. Langs de erfgrenzen staan hekwerken die al dan niet begroeid zijn met verwilderd opschot. Rondom het plangebied staan volwassen bomen. Aan de Sweelincklaan is dit heldere laanbeplanting, aan de Jac. van Vollenhovenstraat is de boomplaatsing vrijer.

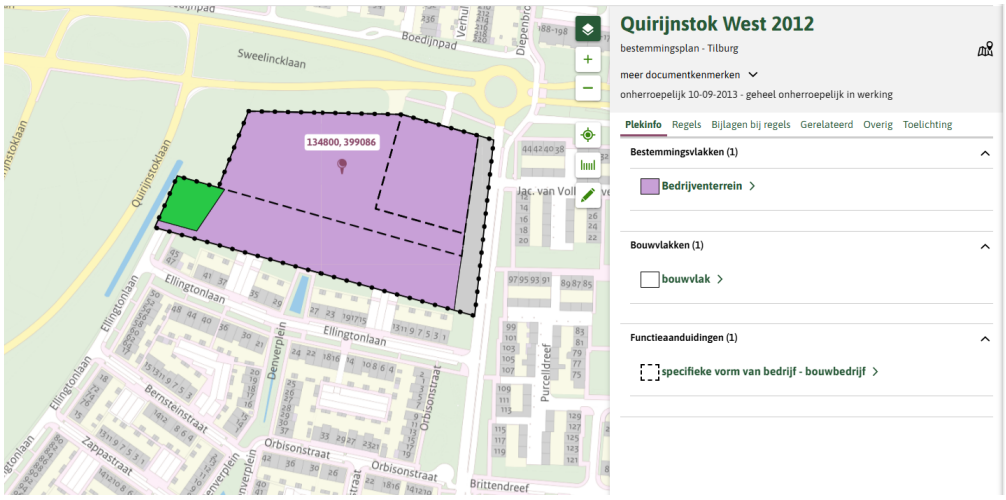
2.2.2 Grondeigendom

De gronden waarop het plan gerealiseerd wordt zijn eigendom van de ontwikkelende partijen. Enkele ontsluitingen worden aangelegd over gemeentelijk terrein.

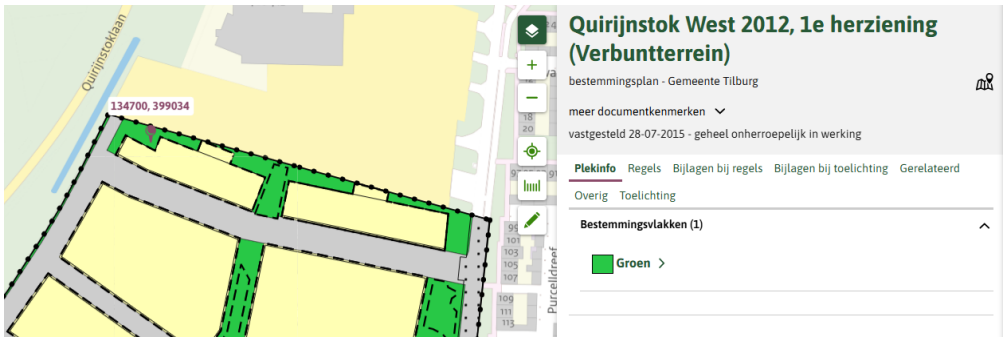
2.2.3 Planologische situatie

Het geldend ruimtelijk kader wordt gevormd door het tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijk omgevingsplan is op 1 januari 2024 (met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) van rechtswege in werking getreden. Het tijdelijk omgevingsplan bestaat uit bestaande ruimtelijke besluiten, waaronder de geldende bestemmingsplannen. Daarnaast bestaat het tijdelijk omgevingsplan uit de bruidsschat regels. Dit zijn de voormalige Rijksregels die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet over zijn gegaan naar decentrale overheden.

De bestaande bouw- en gebruiksactiviteiten die in het plangebied zijn toegestaan, zijn opgenomen in de bestemmingsplannen: Quirijnstok West 2012 (vastgesteld op 10 september 2013), Quirijnstok West 2012 1e Herziening (Verbuntterrein) (vastgesteld op 28 juli 2015), Quirijnstok 2007 (vastgesteld op 3 juli 2007) en Heikant 2007 (vastgesteld op 6 maart 2009). Deze plannen zijn onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan van de gemeente Tilburg. Daarnaast gelden de volgende paraplubestemmingsplannen: Tilburg, Parkeerregeling 2017 (vastgesteld 7 augustus 2018), Terrasregels 2019 (vastgesteld 12 juli 2019), Tilburg, parapluplan waterberging & grondwaterbescherming (vastgesteld 27 mei 2024) en TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22j, regeling flitsbezorgingsbedrijven (vastgesteld 31 maart 2025).



Figuur 2.2: Uitsnede bestemmingsplan Quirijnstok West 2012



Figuur 2.3: Uitsnede bestemmingsplan Quirijnstok West 2012, 1e herziening (Verbuntterrein)



Figuur 2.4: Uitsnede bestemmingsplan Quirijnstok 2007



Figuur 2.5: Uitsnede bestemmingsplan Heikant 2007

Op de locatie zijn de functies Bedrijventerrein, Verkeer-Verblijf, Verkeer en Vervoer 3 rijstr of meer en Groen aanwezig.

De woningen worden ontwikkeld binnen de functies Bedrijventerrein en Groen. Dit is niet mogelijk binnen de huidige regels van deze functies. Ook worden er een verkeersfunctie en groen toegevoegd. De huidige regels en functies op de locaties vervallen en worden vervangen door de regels en functies behorende bij de ontwikkeling.

De functie Verkeer-verblijf wordt deels behouden ten behoeve van de ontsluiting van de ontwikkeling. Het overige deel wordt omgezet naar de functie Groen ter bescherming van de groenstructuur.

Naast de bestemmingsplannen (onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan) is ook de bruidsschat van toepassing omdat zij ook deel uitmaken van het tijdelijke deel van omgevingsplan van de gemeente Tilburg. In de bruidsschat zijn o.a. regels opgenomen voor bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde. Deze regels van de bruidsschat gelden dus aanvullend op dit TAM-omgevingsplan. Als er toch sprake is van een aanscherping of verduidelijking van de regels van de bruidsschat wordt dat in paragraaf 6.3.2 toegelicht.

2.3 Toekomstige situatie

2.3.1 Het plan en de inrichting van het plangebied

De ontwikkeling betreft een transformatie van bedrijventerrein naar (gemengde) woonwijk. De behoefte aan woningen in Tilburg is groot. De gemeente heeft voor Tilburg Noord in 2024 het Gebiedsperspectief vastgesteld. De ambitie is om tot 2040 in Tilburg Noord 5000 woningen te realiseren met benodigde voorzieningen. Binnen dit plangebied kunnen maximaal 340 woningen worden gerealiseerd. Hiertoe is een (VO) stedenbouwkundig plan opgesteld.



Afbeelding 2.6 Voorlopig ontwerp (VO) stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan is ontworpen in een intensieve samenwerking tussen ontwikkelende partijen en de gemeente Tilburg. Het bestaat uit het afronden van de bouwblokken van Noorderstreek met grondgebonden woningen en het toevoegen van twee bouwblokken met gestapelde woningen, waarbij andere functies op de begane grond worden toegestaan. In de bouwblokken met gestapelde woningen wordt ondergronds en op maaiveld ook geparkeerd in gebouwde voorzieningen. Bovenop deze garages is ruimte voor daktuinen, die via trappartijen toegankelijk zijn. In hoogte loopt de bebouwing van noord naar zuid op van 2 lagen plus kap naar 5 bouwlagen aan de Sweelincklaan. Op een aantal plaatsen is ruimte voor hoogte-accenten aan de Sweelincklaan, van maximaal 20, 30 en 45 meter.

De bouwblokken worden van elkaar gescheiden door een woonstraat of door groene buurtplekken. Die groene plekken zijn belangrijk voor o.a. de leefkwaliteit, stimuleren ontmoeting, bieden ruimte voor spelen en voor waterberging. Samen met de privétuinen van de grondgebonden woningen en de semi-openbare daktuinen van de gestapelde woningen zorgen ze voor een groene woon- en leefkwaliteit in deze meer stedelijke afronding van Noorderstreek.

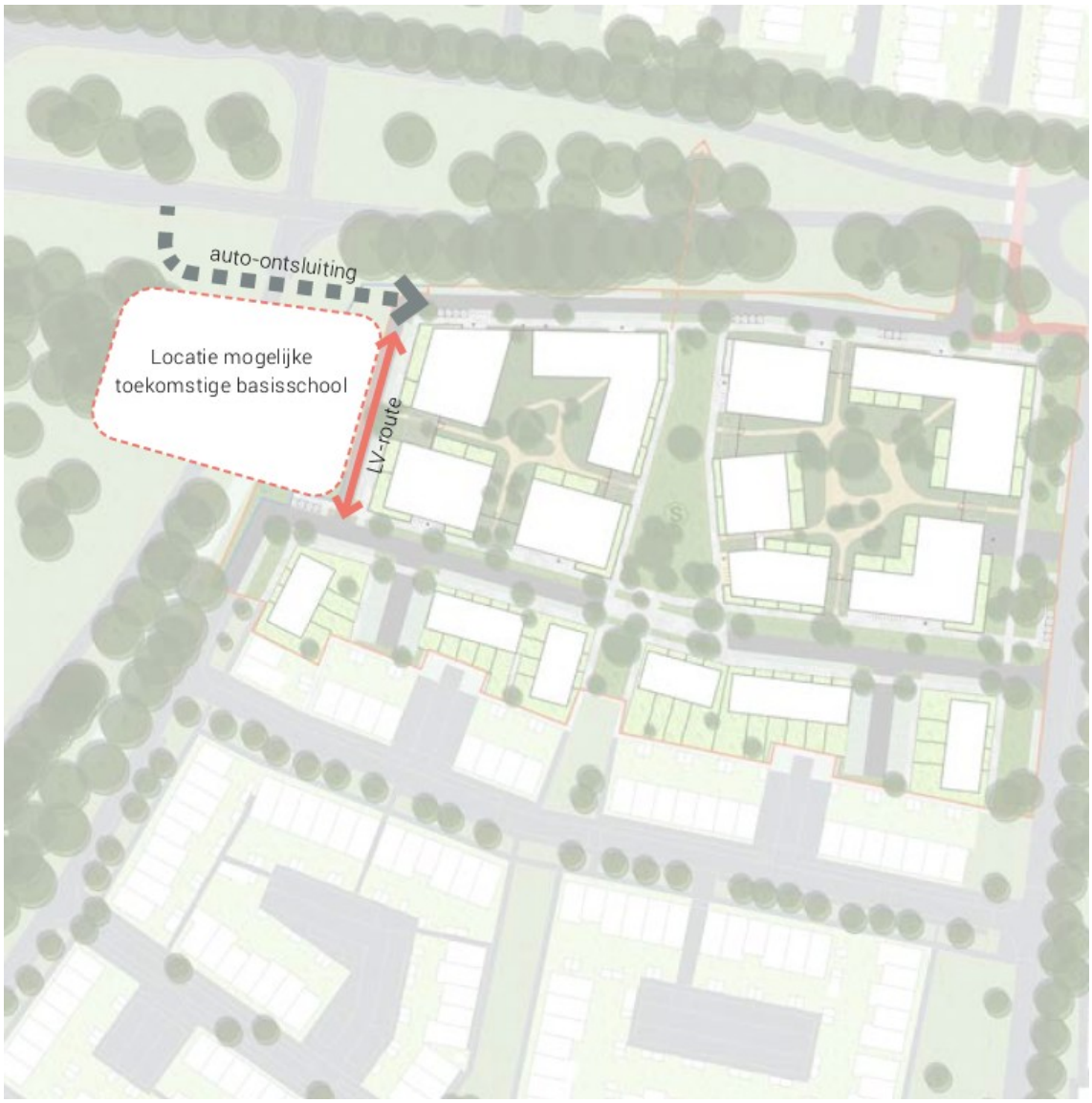
De ontsluiting gebeurt via het woonstraatje tussen de grondgebonden en gestapelde woningen en een parallelstraatje langs de Sweelincklaan. Parkeren voor de bewoners van de gestapeld woningen gebeurt in parkeergarages, de bewoners van de rijwoningen parkeren in parkeerhoven of op straat. Bezoekers parkeren op de parkeerplaatsen op straat.

Mogelijke herprofilering infrastructuur en komst basisschool in toekomst
In de planvorming is gedurende het ontwerpproces steeds rekening gehouden met 2 onderdelen die mogelijk in de

toekomst kunnen worden gerealiseerd:

- De herprofilering van de grote infrastructuur aan de noord- en westkant van het plangebied (Quirijnstoklaan en de Sweelincklaan) zodat ruimte ontstaat voor een nieuw deel van het Quirijnpark en een betere oversteekbaarheid voor de voetganger;
- De komst van een basisschool met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang tussen de woningbouwontwikkeling en het toekomstige parkdeel van het Quirijnpark - wat alleen mogelijk is na herprofilering van de Quirijnstoklaan.

Of beide onderdelen worden gerealiseerd en op welke termijn is onbekend. Wel zijn deze mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de planvorming niet belemmerd.



Afbeelding 2.7 Voorlopig ontwerp (VO) stedenbouwkundig plan met suggestie van situering basisschool

2.3.2 Beoogde functie(s)

2.3.2 Beoogde functie(s)

Het betreft een plan waar voornamelijk woningbouw in zal komen, maximaal komen er 340 woningen in diverse segmenten:

- Sociale huur (<75m2): 25%
- Middenhuur (<75m2): 10%
- Middenhuur/betaalbare koop* (75-100m2): 30%

- Vrije sector (>100m2): 35%

* De keuze voor huur of koop wordt in deze categorie open gelaten.

Daarnaast is er op de begane grond rekening gehouden met maximaal 500m2 aan aanvullend programma: maatschappelijk, dienstverlening en bedrijvigheid.

Mogelijke functies in de toekomst

In de planvorming is rekening gehouden met de komst van een basisschool met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aan de westzijde van de ontwikkeling. Deze mogelijke toekomstige ontwikkeling is afhankelijk van de herprofilering van de Quirijnstoklaan. Voor de basisschool wordt uitgegaan van een voorlopig programma:

- Basisschool voor 250 leerlingen - gebouw van 1500m2 + schoolplein van 1000m2;
- Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang - 500m2 + buitenruimte van 250m2;
- Fietsenstalling en bergingen;
- Optioneel een gymvoorziening van 500m2.

Hoofdstuk 3 Participatie

3.1 Behandeling principeverzoek en omgevingstafel

Het ontwikkeltraject is begonnen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierdoor is er geen verslag van de intake- en/of omgevingstafel beschikbaar. Aangezien de gemeente reeds heeft besloten om medewerking te verlenen hoeft het planvoornemen niet alsnog langs de intake- en omgevingstafel.

Het TAM-omgevingsplan hoeft voordat het ontwerpbesluit ter inzage gaat, niet langs de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd bij het collegebesluit om het plan als ontwerp ter inzage te leggen.

3.2 Participatie omgeving

Het participatietraject is reeds opgestart. Hiervoor is ook een participatieplan opgesteld, bijgevoegd in Bijlage 3. Op 6 juni 2023 is de omgevingsdialoog gestart met circa 100 omwonenden en betrokken. Omdat de participatie reeds was gestart op het moment dat de gemeente de richtlijn omgevingsdialoog vaststelde is er geen planteam opgericht noch een gekwalificeerd advies gegeven. Op die eerste bijeenkomst is het schetsontwerp stedenbouwkundig plan getoond. De reacties waren overwegend positief over de opzet van het plan, de situering van een mogelijke school, het behouden van het groen en de toekomstvisie voor de aanleg van een park ten tijde van de herprofilering van de Quirijnstoklaan. Als aandachtpunten werden onder andere meegegeven de verkeersafwikkeling, aandacht voor woningen voor starters en senioren en bouwhoogte.
Het plan is vervolgens met deze input verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan. Dat is op 29 oktober 2024 getoond in een tweede omgevingsdialoog. Opnieuw waren de reacties overwegend positief. Aandachtspunten bleven verkeer en de bouwhoogte, al waren mensen wel positief dat de hogere bebouwing juist aan de Sweelincklaan wordt gesitueerd. Verder vonden mensen het proces lang duren: er moet gebouwd worden!
Een volgende inloopbijeenkomst wordt gepland. Daar zal ook gevraagd worden aan bewoners of er interesse is om betrokken te zijn bij de verdere uitwerking van het plan.

Verder wordt het TAM-omgevingsplan ter inzage gelegd. Tijdens de terinzagelegging hebben belanghebbenden de kans om te reageren op het concept TAM-omgevingsplan.

Hoofdstuk 4 Toetsing aan algemene beleidskaders

4.1 Rijk

4.1.1 Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Het uitgangspunt van de NOVI is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in samenhang. Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie van het Rijk in beeld. Op nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten:

- Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
- Duurzaam economisch groeipotentieel;
- Sterke en gezonde steden en regio's;
- Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

De voorgenomen ontwikkeling draagt bij aan de nationale woningbouwopgave. Deze woningbouwopgave is verder uitgezet in provinciaal en regionaal beleid. Deze beleidstukken worden later in dit hoofdstuk nader toegelicht. De woningontwikkeling in dit TAM-omgevingsplan past binnen het beleid van het Rijk.

4.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

De kernbepaling van de ladder, artikel 5.129g, lid 2, van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), luidt als volgt:
Voor zover een omgevingsplan voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling, wordt met het oog op het belang van zorgvuldig ruimtegebruik en het tegengaan van leegstand in het omgevingsplan rekening gehouden met:

- de behoefte aan die stedelijke ontwikkeling; en
- als die stedelijke ontwikkeling is voorzien buiten het stedelijk gebied of buiten het stedelijk groen aan de rand van de bebouwing van stedelijk gebied: de mogelijkheden om binnen dat stedelijk gebied of binnen dat stedelijk groen aan de rand van de bebouwing van stedelijk gebied in die behoefte te voorzien.

Onderbouwing

De ladder is van toepassing bij stedelijke ontwikkelingen. Een woningbouwontwikkeling wordt in de regel aangemerkt als een stedenbouwkundige ontwikkeling vanaf 12 woningen. Het planvoornemen maakt maximaal 340 woningen mogelijk, waardoor sprake is van een stedelijke ontwikkeling.

Ruimtelijk verzorgingsgebied

De woningen zijn deels bedoeld om de woningbehoefte van de eigen inwoners in de gemeente Tilburg op te vangen. Daarnaast is er vanuit de provincie Noord-Brabant en de regio Tilburg een grote vraag naar woningen. De ontwikkeling kent hiermee een regionaal verzorgingsgebied.

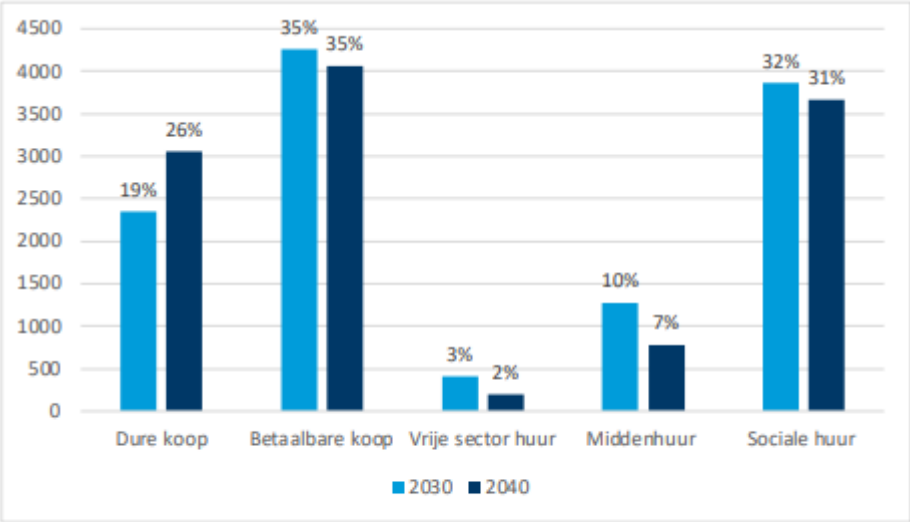
Behoefte woningbouw

Kwantitatieve behoefte

Uit de woningbehoefteprognose 2023 van Noord-Brabant blijkt dat er in de provincie Noord-Brabant behoefte is aan 265.000 extra woningen tot 2050. 165.000 daarvan zijn in 2030 al nodig. In de stedelijke regio Breda-Tilburg betekent dit een groei van de woningvoorraad van 85.600 woningen tot 2050, waarvan er 34.100 in 2030 al nodig zijn.
In de regionale Woondeal Stedelijke regio Breda-Tilburg 2022-2030 is afgesproken dat er netto 39.210 in deze regio worden gebouwd. De totale plancapaciteit voor de periode 2022-2030 in de regio bedragt 47.000 woningen (per 1-10-2022). Het streven is om ten minste 130% plancapaciteit over de totale bouwopgave te hebben. Kwantitatief wordt hieraan nog niet voldaan voor de regio als geheel. Er zijn voor circa 110% van de benodigde woningen plannen beschikbaar. Het concept Woonbeleid Tilburg 2025-2030 sluit hierop aan.

De ontwikkeling aan de Sweelincklaan draagt bij aan de kwanititatieve behoefte in de stedelijke regio Breda-Tilburg en maakt onderdeel uit van de regionale plancapaciteit. Hiermee is de kwantitatieve behoefte aantoonbaar.

Kwalitatieve behoefte
In de regionale Woondeal Stedelijke regio Breda-Tilburg 2022-2030 is de kwalitatieve opgave opgenomen. In aanvulling en voortzetting op de Woondeal, is in het concept Woonbeleid Tilburg 2025-2030 opgenomen dat er meer betaalbare woningen gerealiseerd moeten worden. Er is een grote behoefte aan betaalbare koop, dure koop en sociale huur. Er wordt ingezet op een verdeling van 30/40/30 in planvoorraad en realisatie. Dti betekent 30% sociale huur, 40% betaalbare koop en huur en 30% met een niet voorgeschreven prijsniveau.



Bron: Update toekomstverkenning Hart van Brabant. Bijlage bij het onderzoek 'Woningmarktonderzoek Hart van Brabant' (december 2022) | InFact Research

Figuur 4.1 Behoefte woningbouw per prijssegment uit Woonbeleid 2025-2050

Het woningbouwprogramma voor het initiatief bestaat uit de volgende onderdelen:
- Sociale huur (<75m2): 25%
- Middenhuur (<75m2): 10%
- Middenhuur/betaalbare koop* (75-100m2): 30%
- Vrije sector (>100m2): 35%

De keuze voor huur of koop wordt in deze categorie open gelaten.

Een groot gedeelte van het woningbouwprogramma bestaat uit appartementen (totaal 27 grondgebonden woningen). Deze appartementen zijn met name geschikt voor ouderen, starters en (kleine) gezinnen. In totaal valt 65% van het programma in het betaalbare of sociale segment. De 25% van het programma dat in het sociale huursegment valt, is minder dan de beoogde 30%. Daar tegenover staat dat 45% wordt ontwikkeld in het betaalbare segment, meer dan beoogd. Deze verhoudingen doen recht aan de (grote) marktvraag naar deze typen woningen.

Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?
Ja, de locatie is in de omgevingsverordening Noord-Brabant aangemerkt als stedelijk gebied.

Conclusie
Op basis van bovenstaande onderbouwing wordt geconcludeerd dat er sprake is van duurzame verstedelijking en dat er voldaan wordt aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Het initiatief ligt binnen bestaand stedelijk gebied. Er is behoefte aan de ontwikkeling. De ladder vormt geen belemmering voor dit initiatief.

4.2 Provincie

4.2.1 De Brabantse omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Noord-Brabant is per 14 december 2018 in werking getreden. Voor woningbouw is het volgende beschreven in de Omgevingsvisie. Uitbreiding van het bestaande stedelijk gebied in steden en dorpen is alleen wenselijk vanuit kwalitatieve overwegingen en bij een concrete marktvraag. De komende 10 jaar ligt er een forse woningbouwopgave (ca 120.000 woningen), daarna loopt de woningbouwopgave in omvang terug. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de integrale verstedelijkingsopgave is een samenspel tussen gemeenten, marktpartijen, burgers en provincie. De provincie wil een actieve rol spelen bij deze opgave door:

- richting te geven, zoals het bevorderen van regionale afspraken, het sturen op zorgvuldig ruimtegebruik of het periodiek opstellen van prognoses voor de ontwikkeling van de bevolking, de woningbehoefte en werklocaties;

Beoordeling

De ontwikkeling aan de Sweelincklaan maakt onderdeel uit van de woningbouwopgave in de gemeente Tilburg. Het ligt op een inbreidinglocatie in Tilburg. In paragraaf 4.1.2 is de behoefte aan de woningbouw aangetoond. Hiermee voldoet het planvoornemen aan de ambities in de omgevingsvisie Noord-Brabant.

4.2.2 Omgevingsverordening Noord Brabant

Vanaf 20 september 2025 is de provinciale Omgevingsverordening Noord-Brabant in werking. De regels zoals opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening (inclusief wijzigingen) hebben een directe doorwerking naar ruimtelijke plannen zoals een TAM-omgevingsplan. Volgens de provinciale omgevingsverordening ligt het plangebied in de gebiedsaanduiding 'Stedelijk gebied'. Het ligt niet binnen een attentiezone waterhuishouding. Er zijn geen aardkundige, cultuurhistorische en groenblauwe waarden aanwezig op de locatie. Ook instructieregels over natuur en stiltegebieden zijn niet aanwezig op de locatie, hoewel er wel rekening moet worden gehouden met de externe werking van het project op het Natuur Netwerk Brabant. Hieronder wordt voor de relevante artikelen onderbouwd hoe er voldaan is.

Artikelen 2.2 en 2.3 Omgevingswaarde wateroverlast

Gedurende het opstellen van het stedenbouwkundig plan is aandacht besteed aan de waterhuishouding. Op basis van het beleid van het waterschap is in paragraaf 5.2.11 de watercompensatie berekend en onderbouwd.

Artikel 5.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit

Dit omgevingsplan is gericht op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (zie Hoofdstuk 8) en geeft daarmee invulling aan een veilige, gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit. Concreet wordt toepassing gegeven aan:

a. zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in Artikel 5.8;
b. de lagenbenadering, bedoeld in artikel 5.9; en
c. meerwaardecreatie als bedoeld in artikel 5.10.

Artikel 5.8 Zorgvuldig ruimtegebruik

Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat:

a. een ontwikkeling plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag;
b. de mogelijkheden voor intensivering van bestaand ruimtebeslag en meervoudig ruimtegebruik zijn afgewogen en betrokken bij een ontwikkeling;
c. bij stedelijke ontwikkeling toepassing wordt gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking, bedoeld in artikel 5.129g van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

De Sweelincklaan betreft een inbreidingslocatie in Tilburg. Hiermee vindt de ontwikkeling plaats binnen bestaand ruimtebeslag. In paragraaf 4.1.2 is invulling gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking.

Artikel 5.9 Toepassing van de lagenbenadering

Onderstaand volgt een toelichting op de lagenbenadering.

- Lid 2a: Effect van de ontwikkeling op de laag ondergrond, zoals het bodem- en watersysteem, aardkundige- en archeologische waarden.
    1. De ontwikkeling heeft beperkte invloed op het bodem en watersysteem wegens de benodigde grondroerende werkzaamheden. Deze invloed is nader gemotiveerd in de paragrafen 5.2.10 en 5.2.11. Volgens kaart 2 van de provinciale omgevingsverordening zijn er geen aardkundige waarden op de locatie aanwezig. De mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden is nader gemotiveerd in paragraaf 5.1.4.
- Effect van de ontwikkeling op de netwerklaag, zoals natuurnetwerk, energienetwerk, infrastructuur inclusief waterwegen, en een goede, multimodale afwikkeling van het personen- en goederenvervoer.
    1. De ontwikkeling heeft beperkt effect op de netwerklaag. Ten behoeve van de ontwikkeling worden voor personen- en goederenvervoer nieuwe wegen gerealiseerd en ontsloten op de bestaande netwerklaag. Dit is nader gemotiveerd in de paragrafen 2.3.1, 5.1.3 en 5.2.12
- Effect van de ontwikkeling op de bovenste laag, zoals cultuurhistorische- en landschappelijke waarden, de omvang van de functie en de bebouwing, de effecten op bestaande en toekomstige functies, de effecten op lucht, milieu, veiligheid en een gezonde leefomgeving.
    1. In het plangebied zelf zijn door recente ingrepen geen cultuurhistorische eigenschappen aanwezig. Het ruimtelijk plan is gebaseerd op de directe omgeving van het plangebied. De relatie met lucht, milieu, veiligheid en gezondheid is gemotiveerd in paragraaf 5.2.
- Effect van de ontwikkeling op de onderlinge wisselwerking.
    1. Het ruimtelijk plan is een integraal plan, waarin alle aspecten deel uitmaken die relevant zijn voor een op de toekomstgericht woongebied.
- Hoe worden negatieve effecten voorkomen.
    1. Om negatieve effecten te voorkomen hebben de overheden beleid opgesteld, waar met dit plan inhoud aan wordt gegeven. Daarnaast is een Nota van uitgangspunten opgesteld, waaraan invulling wordt gegeven. Tenslotte is bij het tot stand komen van het ruimtelijk plan intensief overleg gevoerd met alle relevante vakdisciplines.

Artikel 5.10 Meerwaardecreatie

Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, ecologische en sociale aspecten die in een gebied en bij een ontwikkeling zijn betrokken, waaronder:

a. de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren; en
b. de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die rechtstreeks met de ontwikkeling gemoeid zijn.

Het ruimtelijk plan is een integraal plan, waarin de aspecten voorkomen die relevant zijn voor een toekomstgericht woongebied. Het plan is in alle opzichten realiseerbaar en draagt bij aan het realiseren van vele doelen van zowel de provincie, het waterschap als de gemeente, waaronder die op het gebied van wonen, duurzaamheid en gezondheid.

Artikel 5.14 Maatwerk met als doel omgevingskwaliteit

Een omgevingsplan kan voor een concreet initiatief een bouw- of gebruiksactiviteit mogelijk maken als dat aantoonbaar bijdraagt aan het fysiek versterken van omgevingskwaliteit.

Het ruimtelijk plan voor de Sweelincklaan geeft concreet invulling aan de ambities van de gemeente om een kwalitatief hoogwaardige woonwijk te realiseren. Met het opstellen van een Nota van uitgangspunten en het uitwerken van het ruimtelijk plan wordt invulling gegeven aan die ambitie. Het ruimtelijk plan draagt bij aan de gewenste omgevingskwaliteit, draagt bij aan algemene belangen (wonen, klimaat, circulariteit, energie en verduurzaming) en wordt in dit omgevingsplan juridisch geborgd. De Sweelincklaan is vanuit het oogpunt van duurzaamheid toekomstbestendig. Bij de totstandkoming van het ruimtelijk plan zijn deskundigen op het gebied van omgevingskwaliteit betrokken, waaronder de gemeente, het waterschap en de omgevingsdienst.

Artikel 5.31 Externe werking Natuur Netwerk Brabant

Een omgevingsplan dat een ontwikkeling toelaat in Stedelijk Gebied of in Landelijk Gebied, die een aantasting geeft van

de ecologische waarden en kenmerken in het Natuur Netwerk Brabant, bepaalt in aanvulling op het Besluit activiteiten leefomgeving dat de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve effecten worden gecompenseerd, overeenkomstig artikel 5.37 Compensatie.
Voor het onderzoek en de conclusies wordt verwezen naar paragraaf 5.2.9.

Artikel 5.55 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Lid 1. Een omgevingsplan dat een stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt voor wonen, werken of voorzieningen, wijst daarvoor een locatie aan binnen Stedelijk gebied en bevat een onderbouwing dat:
a. de ontwikkeling past binnen de regionale afspraken, bedoeld in Afdeling 7.2 Regionaal samenwerken; en
b. het een duurzame stedelijke ontwikkeling is.

Lid 2. Er is sprake van een duurzame stedelijke ontwikkeling voor wonen, werken of voorzieningen als:
a. een goede omgevingskwaliteit wordt bevorderd, met een veilige en gezonde leefomgeving;
b. toepassing wordt gegeven aan zorgvuldig ruimtegebruik, waaronder de transformatie van verouderde stedelijke gebieden;
c. optimaal invulling wordt gegeven aan de mogelijkheden voor productie en gebruik van duurzame energie;
d. rekening wordt gehouden met klimaatverandering, waaronder het tegengaan van hittestress en voldoende ruimte voor de opvang van water;
e. de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit worden benut; en
f. wordt bijgedragen aan een duurzame, concurrerende economie.

De realisatie van de Sweelincklaan geeft invulling aan meerdere ambities en doelen van de gemeente Tilburg, waaronder woningbouw, ruimtelijke kwaliteit, klimaatadaptatie en inclusiviteit. Er wordt kleinschalig voorzien in de functies werken en voorzieningen. Deze zijn in aard en schaal passend bij een woonwijk. De ontwikkeling is verder passend in de regionale afspraken. De motivering van de goede omgevingskwaliteit is opgenomen in hoofdstukken 5 en 8.

4.3 Gemeente

4.3.1 Omgevingsvisie Tilburg 2040

Op 21 september 2015 heeft de Raad de Omgevingsvisie Tilburg 2040 vastgesteld.

De Omgevingsvisie richt zich op Tilburg als vitale, duurzame stad in een moderne netwerksamenleving. De ontwikkelingen in de economie, de maatschappij en de leefomgeving gaan niet ten koste van elkaar, maar sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. People, planet en profit zijn in balans.
People: Het is prettig wonen en werken in Tilburg, een stad met veel verschillende woonbuurten en verschillende soorten werklocaties. De woonmilieus passen bij de leefstijl van de mensen.
Planet: We gaan voor een gezonde en leefbare stad, anticiperen op de effecten van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en hogere temperaturen. In het economisch systeem wordt herbruikbaarheid van producten en grondstoffen steeds belangrijker. Verder krijgen groen en water een steeds prominentere rol in de stad. De grote natuurgebieden om de stad zijn met elkaar verbonden. Dat versterkt het ecologisch systeem en de veerkracht van de natuur.
Profit: Om ook in de toekomst sterk genoeg te zijn, wil Tilburg de kracht van BrabantStad benutten. Tilburg is een stad die mensen kansen biedt: op aangenaam werk en op een fijne woon- en leefomgeving.

Om antwoord te geven op de vraag hoe we dit gewenste toekomstbeeld samen met burgers en partners in de stad voor elkaar kunnen krijgen volgt de Omgevingsvisie Tilburg 2040 een strategie met drie sporen:
- de Brabantstrategie
- de Regiostrategie
- de Stadsstrategie.

Brabantstrategie: Tilburg kiest voor de kracht van stedelijke samenwerking
Samen met de andere Brabantse steden wil Tilburg de kracht van het stedelijk netwerk BrabantStad versterken. Om de benodigde schaalsprong naar een stedelijk netwerk te kunnen maken, moet Tilburg aantrekkelijk bereikbaar en

concurrerend zijn.

Aantrekkelijk: Tilburg wil een aantrekkelijke stad zijn waar mensen graag wonen en werken, en waar het voor bedrijven interessant is om zich te vestigen. Niet alleen moet het aanbod van voorzieningen in de stad zelf aansprekend en hoogwaardig zijn, ook de groene omgeving en religieus en historisch erfgoed zijn belangrijke factoren.

Bereikbaar: goede verbindingen (weg, water, rail én digitaal) met de andere Brabantse steden zijn essentieel voor een sterk stedelijk netwerk.

Concurrerend: En duurzame concurrentiekracht kent in Tilburg twee belangrijke pijlers, namelijk kennis & creativiteit en smart industries. Concreet richt de Brabantstrategie zich op vier stedelijke knooppunten en drie stadsregionale parken.

De vier stedelijke knooppunten:

- Binnenstad van de 21e eeuw
- Tilburg University Campus: kennisontwikkeling en -toepassing
- Modern Industrieel Cluster Vossenberg-Loven
- Modern Industrieel Cluster Midden-Brabant

De drie stadsregionale parken zijn:

- Stadsregionaal park Moerenburg - Koningshoeven
- Stadsregionaal park Stadsbos013
- Stadsregionaal park Noord

De regiostrategie: de kracht van Tilburg als centrumstad

Bij de regiostrategie draait het om Tilburg in haar rol als centrumstad; Tilburg als belangrijke spil in de regio Hart van Brabant. Een goed bereikbare stad, waar bewoners uit de gehele omliggende regio graag komen voor werk, hoogwaardige medische zorg, uitstekend onderwijs, een compleet aanbod van winkels en spannende cultuur. Waar bedrijven hun ambities optimaal kunnen ontplooien. En waar het uitstekend (meerdaags) recreëren is. Een sterke stad kan niet zonder een sterke regio; omgekeerd geldt dat een sterke regio niet zonder een sterke stad kan. De regiostrategie richt zich op drie stedelijke knooppunten en twee regionale ecologische verbindingszones ten westen en oosten van de stad.

De drie stedelijke knooppunten zijn:

- Bedrijvenpark Zuid
- Zorgcluster Leijpark
- Duurzaam energielandschap Noord

De twee ecologische verbindingszones:

- Aan de oostzijde bestaat de verbinding uit ecologische stapstenen in het bestaande landschap en agrarisch productiegebied
- Aan de westzijde van de stad bestaat de verbinding uit een fijnmazig netwerk van ecologische verbindingszones langs wegen en waterlopen.

De stadsstrategie: leefbaarheid met oog voor de menselijke maat

De stadsstrategie richt zich op het realiseren van prettig leefbare wijken, dorpen en buitengebied.

Hoofdpunten van de stadsstrategie zijn:

- Ruimte voor zelf- en samenredzaamheid in wijken en buurten
- Basis op orde: wijken zijn schoon, heel en veilig
- Vitale wijkeconomie: dynamiek en ondernemerschap in de wijk
- Brandpunten in wijken zorgen voor dynamiek, ontmoeting en sociale binding
- Differentiatie in woonmilieus: aansluiten bij de leefstijlen van bewoners
- Cultureel erfgoed: het verhaal van Tilburg centraal
- Groen en water in de stad: toegankelijk en zichtbaar
- Goede bereikbaarheid van wijken en buurten borgen
- Betere verbinding stad en buitengebied: groene inprikkers
- Economische vitaliteit van het landschap behouden en versterken

Functie van de Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie Tilburg 2040 is een koers- en inspiratiedocument. Het is een kompas voor investeringen in het fysieke domein. Een uitnodiging aan de stad om samen te werken aan de ontwikkeling van een stad waar het fijn wonen, werken, leven en recreëren is. De visie biedt burgers en bedrijven ruimte om initiatief te ontplooien en reikt de gemeente handvatten aan om haar strategie af te stemmen op het geschetste toekomstperspectief. De Omgevingsvisie Tilburg 2040 geeft ook richting aan de inzet van de gemeente; in welke onderdelen de gemeente haar geld, tijd en bestuurskracht investeert. En welke prioriteiten daarbij gelden.

Specifiek voor het initiatief
In de omgevingsvisie heeft de gemeente haar ambities en doelen voor de verschillende thema's en aspecten van de fysieke leefomgeving vastgelegd, waaronder die voor woningbouw. De gemeente wil bijdragen aan de regionale woningbouwopgave, dit wil zij voornamelijk doen door middel van het optimaal benutten van inbreidingslocaties. Het is hierbij belangrijk dat de nieuwbouw afgestemd is op de gemeentelijke behoefte. Dat is het geval bij het initiatief van de Sweelincklaan. Het betreft een inbreidingslocatie waar maximaal 340 woningen komen. Het woningbouwprogramma is afgestemd met de gemeente en sluit aan op het woonbeleid.

Beoordeling
De ontwikkeling van de Sweelincklaan vindt plaats op een inbreidingslocatie. Daarnaast draagt het bij aan de regionale woningbouwopgave. Het planvoornemen is hiermee passend binnen de omgevingsvisie.

4.3.2 Bestuursakkoord 'Meer voor elkaar'

Het Akkoord 'Meer voor elkaar' betreft het bestuursakkoord voor de raadsperiode 2022 tot 2026. In dit akkoord staan doelen, koers en aanpak beschreven met betrekking op gezondheid, jeugd, kansengelijkheid, energietransitie, verduurzaming van de bestaande woon- en werkomgeving, groen in de stad, mobiliteit, openbare ruimte, nieuwe woningen, werkgelegenheid, kunst cultuur, evenementen en sport.

Beoordeling
De ontwikkeling van de Sweelincklaan vindt plaats op een duurzame wijze. Ook de woningen zelf worden direct duurzaam gemaakt. Het woningbouwprogramma bestaat voor 65% uit betaalbare huur- of koopwoningen. Voor de ontwikkeling is gekeken naar de benodigde aanpassingen aan het mobiliteitssysteem. Er wordt groen en water toegevoegd op de locatie, waarbij wordt aangesloten op de bestaande groen- en waterstructuur in de omgeving. Deze groene ruimtes fungeren ook als ontmoetingsplek voor de bewoners en stimuleren om buiten te bewegen. Voorzieningen worden kleinschalig gefaciliteerd, waarbij de aard en schaal in de woonwijk moet passen.

4.3.3 Woonbeleid en volkshuisvesting

Het gemeentelijk woonbeleid volgt primair uit de Woonvisie Tilburg 2015 en de Woonagenda 2025-2030. Hierin staan de thema's en trends in het wonen, zijn actuele knelpunten geduid en zijn de woonopgaven voor de komende jaren benoemd. In de woonvisie en woonagenda wordt ingezet op de samenstelling en kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast blijft de nieuwbouwopgave voor Tilburg belangrijk vanwege de natuurlijke groei, gezinsverdunning en migratie.

In de Woonagenda 2020-2025 zijn de doorontwikkelde ambties uit de Woonvisie 2015 uiteengezet. Hierbij wordt gefocust op de volgende ambities:
- Een aantrekkelijke woonomgeving met een grote diversiteit qua leeftijden, inkomens en woonwensen.
- Bestaanszekerheid door het betaalbaar houden van de totale woonlasten.
- Het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen en inwoners met een zorgvraag door het faciliteren van een passend woningaanbod.
- Energiebesparing door aanpassingen aan de woningen, gecombineerd met het toevoegen van klimaat en cirulariteit aan de duurzaamheidsambities.
- Oplossen van specifieke opgaven op wijkniveau.

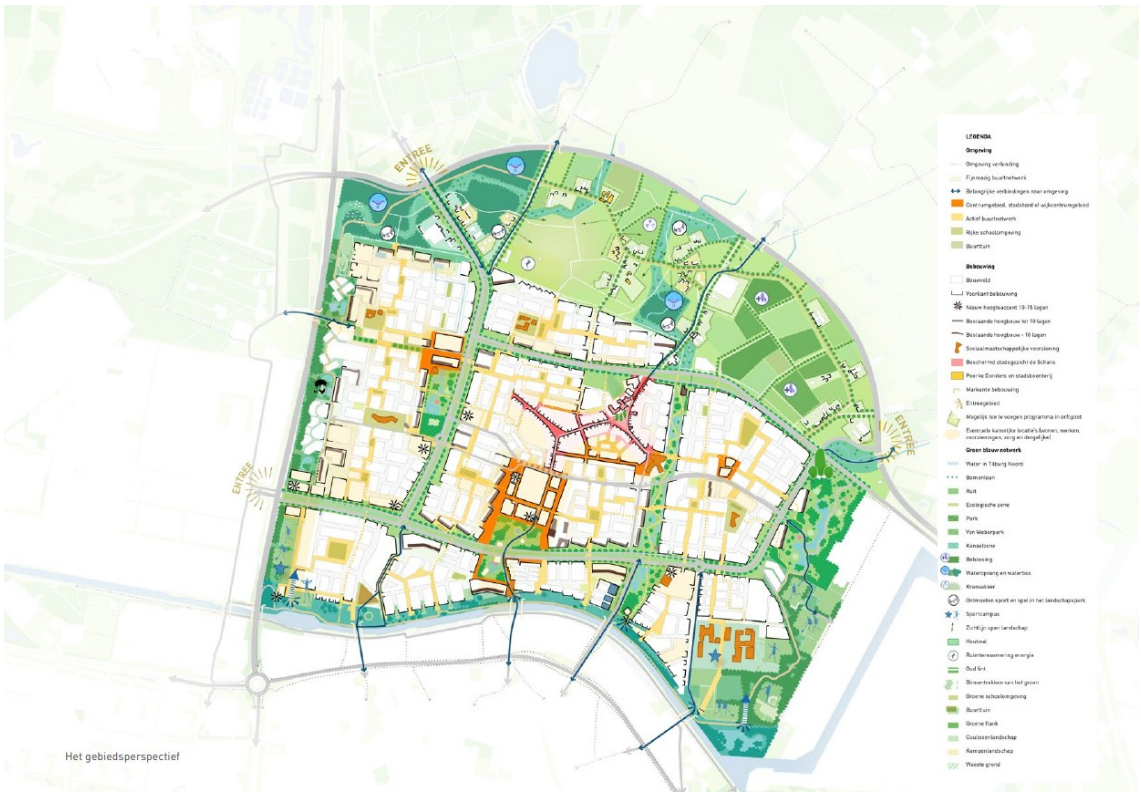
Om het tekort aan woningen op te vangen zijn meer woningen nodig. De update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen van september 2021 geeft antwoord op de vraag hoe we invulling kunnen geven aan de grote en urgente woningbouwopgave. De woningbouwopgave voor Tilburg wordt vrijwel volledig binnen bestaand stedelijk gebied gerealiseerd in aansluiting op de uitgangspunten van de NOVI. De strategie bevat richtinggevende verdichtingsprincipes, zodat er op een toekomstbestendige manier gebouwd kan worden aan Tilburg en initiatieven beter afgestemd kunnen worden op de mogelijkheden en ontwikkelrichtingen die wij als gemeente zien.

Daarnaast zijn in de Stedelijke Ontwikkelingsstrategie regels opgenomen, waardoor er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen worden gerealiseerd.

Beoordeling
De Sweelincklaan draagt bij aan het diverse woningaanbod in de gemeente Tilburg. De woningen worden duurzaam en toekomstbestendig gerealiseerd. Woningen dienen een oppervlakte van minimaal 50m2 GBO (gebruiksoppervlakte) te hebben. Het plan tot de bouw van maximaal 340 woningen, waarvan 25% sociaal, 10% middeldure huur en 30% middenhuur/betaalbare koop sluit aan op de verordening Middenhuur Tilburg en past binnen de gemeentelijke bouwopgave in regionale context en is opgenomen in de planlijst. Ruimtelijk past dit plan binnen de in de update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen geformuleerde strategie. Op wijkniveau is er ruimte voor voorzieningen (aansluitend op de toe te voegen woningen) en wordt de openbare ruimte vergroend en aangesloten op de omgeving.

4.3.4 Gebiedsperspectief Tilburg Noord

Het gebiedsperspectief Tilburg Noord is van toepassing is op de locatie. Hierin staat dat van de 25.000 tot 30.000 nieuwe woningen die de gemeente Tilburg tot 2040 wil bouwen, er ongeveer 5.000 in Tilburg Noord komen. Het gebiedsperspectief laat zien waar de gemeente en woningcorporaties mogelijkheden zien voor woningbouw. Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in onderwijs, ontmoetingsplekken, groen, mobiliteit en veiligheid in de wijk. De gemeenteraad stemde in december 2024 in met het gebiedsperspectief.



Afbeelding: gebiedsperspectiefkaart

De Sweelincklaan wordt genoemd als een van de projecten die bijdragen aan deze ambitie. Het plan zet in op woningbouw, zoals ook aangegeven op de gebiedsperspectiefkaart als kansrijke locatie. Ook de mogelijke toekomstige school (sociaalmaatschappelijke voorziening) en het hoogteaccent worden in het gebiedsperspectief genoemd. Naast het plangebied staan de herprofilering van de Sweelincklaan en de Quirijnstoklaan in het gebiedsperspectief, plus betere oversteken van beide straten. Deze vallen buiten de scope van dit planinitiatief.

In het gebiedsperspectief zijn buurtprofielen opgenomen. Deze staan in de bijlagen van het perspectief. Sweelincklaan ligt in de buurt Quirijnstok Zuid. In de buurtprofielen staat het gewenste woonprogramma voor de nieuwe woningen om tot een betere balans in de woningvoorraad van de buurten te komen. Voor Quirijnstok Zuid is dat 40-45% sociaal.
Er is in 2022 (ruim voordat het gebiedsperspectief werd opgesteld) een Dienstverleningensovereenkomst (DVO) gesloten tussen de gemeente en initiatiefnemers met daarin een woonprogramma met 20% sociaal, 10% middenhuur en 20% betaalbare koop, samen 50% betaalbaar. In de Anterieure overeenkomst (AO) hebben de initietiefnemers binnen de mogelijkheden van de businesscase bewogen richting het buurtprofiel Quirijnstok Zuid en gaan met 25% sociaal, 10% middenhuur en 30% middenhuur/betaalbare koop naar in totaal 65% betaalbare woningen.

Beoordeling
De Sweelincklaan wordt genoemd in de gebiedsvisie als een bestaand, nog te realiseren project. Het woningbouwprogramma is voldoende aangescherpt op basis van het gebiedsperspectief. Hiermee past deze ontwikkeling in de gebiedsvisie en voldoet de ontwikkeling van de Sweelincklaan aan dit beleidsstuk.

4.3.5 Mobiliteitsvisie

In de Mobiliteitsaanpak Tilburg Samen op weg naar 2040 is de visie en strategie voor het mobiliteitsnetwerk uitgeengezet. Het sluit aan op de Omgevingsvisie Tilburg 2040, als uitwerking van de gestelde doelen vanuit mobiliteit en duurzame mobiliteit. Er wordt ingezet op infrastructuur voor fietsers en voetgangers, met korte en veilige looproutes. Routes worden zo ingericht dat er voldoende ruimte is voor verschillende vormen van fietsvervoer en veilige inrichtingen. De bereikbaarheid van locaties en voorzieningen binnen de stad is en blijft goed. De kwaliteit en attractiviteit van de leefomgeving wordt verbeterd.

Beoordeling
De Sweelincklaan wordt zo goed als mogelijk aangesloten op het bestaande mobiliteitsnetwerk van Tilburg. Er is voornamelijk ruimte voor voetgangers en fietsers, maar ook autoverkeer is aanwezig. Om de veiligheid te waarborgen wordt de ontsluiting vanaf de Sweelincklaan eenrichtingverkeer de nieuwe wijk in. De weg is nodig om de wijk te ontsluiten, maar door het eenrichtingsverkeer te maken blijft deze wel zo rustig mogelijk. De andere (tweerichting)ontsluiting vindt plaats op de Jac. van Vollenhovenstraat. Ook hierbij wordt ruimte gegeven aan voetgangers, fietsers en autoverkeer. Voor meer informatie over de verkeersoplossingen zie de paragrafen 2.3.1, 5.1.3 en 5.2.12.

4.3.6 Welstandsbeleid

Bouwplannen moeten worden getoetst aan ´redelijke eisen van welstand´, zo zegt de Woningwet. Naast het bestemmingsplan is het welstandsbeleid een middel om de ruimtelijke kwaliteit van de publieke omgeving te waarborgen bij de vele bouwplannen die in de stad worden gerealiseerd. Sinds 1 juli 2004 moet iedere gemeente de gehanteerde welstandscriteria vastleggen in een Welstandsnota, die door de raad moet worden vastgesteld. In Tilburg is dat in juni 2004 gebeurd. Nadien is de nota meerdere keren geactualiseerd (2010 en 2012). De afgelopen jaren heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waardoor actualisatie van het uitwerkingsdeel van de Welstandsnota noodzakelijk is. Zo zijn de Omgevingsvisie Tilburg 2040 en de structuurvisie Linten in de Oude Stad vastgesteld en zijn er verschillende nieuwe woonwijken gereed gekomen. De nota van 2012 is in navolging daarop aangevuld en bijgewerkt. Voor het overige zijn de kaarten samengevoegd, geactualiseerd en afgestemd op het kaartbeeld van de Omgevingsvisie. Op die manier beschikt de Omgevingscommissie over een actueel toetsingskader voor de beoordeling van (bouw)plannen.

Architectuur, stedenbouw, cultuurhistorie en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onder het motto van de welstandsnota 'aandacht waar dat moet, vrijheid waar dat kan' streeft het stadsbestuur ernaar om op de plekken die er toe doen in te zetten op een hoge ruimtelijke kwaliteit.

Op 15 november 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de actualisatie van de Welstandsnota 2012. De geactualiseerde nota is op 1 januari 2017 in werking getreden.

Beoordeling

Voor de ontwikkeling aan de Sweelincklaan is, als onderdeel van het VO stedenbouwkundig plan een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld. De beeldkwaliteitsparagraaf uit het VO stedenbouwkundig plan zal in de verdere uitwerking worden uitgewerkt tot een meer gedetailleerd beeldkwaliteitsplan. Het VO stedenbouwkundig plan is voorgelegd aan de Omgevingscommissie en akkoord bevonden. Het uitgewerkte beeldkwaliteitsplan zal nog worden voorgelegd aan de Omgevingscommissie.

Hoofdstuk 5 Toetsing aan de aspecten van de fysieke leefomgeving en het milieu

5.1 Aspecten fysieke leefomgeving

5.1.1 Stedenbouwkundige inpassing van bouwwerken

Na verkenning van verschillende opzetten is gezamenlijk gekomen tot een opzet die in feite Noorderstreek afrondt met een hogere dichtheid richting de Sweelincklaan. Dat zie je duidelijk terug in het stedenbouwkundig plan: de situering van de bouwvelden sluit aan op de bouwvelden van Noorderstreek, evenals het stratenpatroon en de groene hoofdstructuur. Ook zijn de bouwvelden, net als in Noorderstreek, ingevuld met half-open bouwblokken. Hier geen volledig dichte straatwanden, maar juist openingen tussen de gebouwen. Voorbeeld daarvan zijn de doorgangen naar de daktuinen bij de bouwvelden met gestapelde woningen of de tuinen en parkeerplaatsen bij de grondgebonden woningen.

Er is voor gekozen de bebouwing in dichtheid en in hoogte op te laten lopen richting de Sweelincklaan. Dit zorgt voor een overgang tussen de grondgebonden woningen van Noorderstreek en de stadse schaal van de grote infrastructuur (Sweelincklaan en Quirijnstoklaan). Tegelijkertijd heeft dit voordelen voor thema's als uitzicht, privacy en bezonning. Door de hogere gebouwen aan de noordzijde van het plangebied te plaatsen, is de impact op de woningen in Noorderstreek voor uitzicht en privacy beperkt, terwijl de Sweelincklaan er meteen ook voor zorgt dat er ruim voldoende afstand is naar de buurten ten noorden van het plangebied. Met het behoud van de grote, volwassen bomen langs de Sweelincklaan, wordt de visuele impact op de hogere gebouwen beperkt. Omdat het plan in hoogte opbouwt van zuid naar noord, heeft het plan beperkte invloed op de bezonning van de omgeving. Immers, de meeste schaduw valt op de Sweelincklaan.

Voor hoogbouw geldt in Tilburg de Handreiking Hoogbouw, mei 2017, reparatie juni 2023. Daarin zijn kaders gesteld aan nieuwbouw van gebouwen van meer dan 15 meter hoog. Dat betreft de twee noordelijke bouwvelden met gestapelde woningen, waar bebouwing komt tussen de 4 en maximaal 14 bouwlagen. Het grootste deel van de gebouwen in deze bouwvelden zal onder de 17 meter blijven. Er zijn 3 bouwvlakken waar hoger gebouwd mag worden. Deze zijn in hoogte opgebouwd van oost naar west: op de hoek van de Sweelincklaan-Jac. van Vollenhovenstraat komt de hogere bebouwing tot maximaal 20 meter, aan de centrale groenstructuur wordt maximaal 30 meter toegestaan en op de westelijke hoek maximaal 45 meter. Deze accenten in bouwhoogte zijn zorgvuldig gekozen en gekoppeld aan de positie in het plan en in de stad, van oost naar west:

- Aan de rotonde in de Sweelincklaan en de Jac. van Vollenhovenstraat is vanwege de ruime profielen voldoende afstand om hier een hoekmarkering te situeren. Het gebouw hier vormt een helder herkenningspunt bij de entree van de buurten ten zuiden van de Sweelincklaan, zonder dominant te zijn;
- De groenstructuur in het hart van het plan wordt gemarkeerd door hogere bebouwing. Deze bebouwing zorgt ervoor dat je vanuit Noorderstreek op een subtiele wijze wordt geïnformeerd dat de groenstructuur doorloopt en tegelijkertijd dat de schaal richting het noorden wat vergroot;
- Het hoogste gebouw staat op het noordwestelijke hoekpunt van het plangebied. Hier zijn infrastructuur en groen dominant. Ook de flat aan de Bachlaan (westzijde Quirijnstoklaan) is hier dominant. Toevoeging van een bebouwingsaccent met een soortgelijke hoogte als de Bachlaan, maar met een veel kleinere footprint, is hier passend. Het laat vanaf de brug over het kanaal in de Quirijnstoklaan duidelijk zien wanneer er weer een hoek wordt bereikt.

Daarmee wordt voldaan aan de vier beleidsuitgangspunten voor hoogbouw die komen vanuit de Handreiking Hoogbouw:

- Ruimtelijke oriëntatie;
- Silhouet/skyline;
- Inpassing in omgeving;

- Draagvlak en functiemenging.

Daarnaast zijn er projectgerichte uitgangspunten uit handreiking hoogbouw die hieronder puntsgewijs worden gemotiveerd:

- Windhinder: er is een quickscan windanalyse gedaan. Deze analyse is terug te vinden in Bijlage 1. Daaruit blijkt dat de toevoeging van volume zorgt voor een verandering in windstromen. Op sommige plekken neemt de wind af en op andere plekken neemt de wind toe. Echter, nergens ontstaat een onacceptabel beeld. Dat komt ook door de poreuze opzet van de bouwblokken. In de windanalyse zijn bomen niet meegenomen. In werkelijkheid zullen de grote bestaande bomen (aangevuld met de nieuwe bomen) de windstromen nog wat verder afzwakken, zeker op maaiveld niveau. Aan de westkant van het plan, rond de hoogste bebouwing, zijn enkele plekken met wat meer winduitdaging. Hiermee zal in het inrichtingsplan rekening moeten worden gehouden. Conclusie is dat de nieuwbouw geen verslechting van het bestaande windklimaat laat zien ten aanzien van de bestaande woningen.
- Schaduwwerking: ook voor het aspect bezonning is een onderzoek verricht: de quickscan zonanalyse. Deze analyse is toegevoegd in Bijlage 2. Daarin is, conform de handreiking Hoogbouw van de gemeente Tilburg, getoetst aan de Haagse bezonningsnorm. Daarbij wordt enkel gekeken naar de effecten van nieuwbouw op de bestaande omgeving. Conclusie is dat voor de bestaande woningen wordt voldaan aan de Haagse norm. Voor de meeste woningen in de omgeving zijn er op de meetmomenten geen nadelige effecten voor de bezonning. Op een enkele woning aan de Jac. van Vollenhovenstraat is er een afname in de bezonning, maar wordt nog wel ruim voldaan aan de Haagse norm.
- Uitzicht: zoals hiervoor beschreven, komt de hogere bebouwing aan de Sweelincklaan en is er gekozen voor een geleidelijke overgang vanuit het zuiden. Hierdoor is de impact op het uitzicht vanuit de omliggende buurten beperkt. Aan de Sweelincklaan en nog meer aan de Heikantlaan is in Tilburg Noord al meer hoogbouw gerealiseerd. Met name de flat aan de Bachlaan valt hier door zijn hoogte en breedte op. Aan de overzijde van het plangebied staat ook hogere bebouwing: 7 bouwlagen, maar veel minder breed. De hoogbouw in het plangebied neemt ongeveer deze footprint over en bouwt in hoogte op naar de flat aan de Bachlaan. De gebouwen zijn zo gesitueerd dat het uitzicht vanuit de omgeving zoveel mogelijk wordt behouden. Daarbij helpen de volwassen bomen aan de Quirijnstoklaan en Sweelincklaan mee: die verzachten het aanzicht van de hogere bebouwing en zorgen ervoor dat die bebouwing vooral vanaf afstand te zien zal zijn.
- Privacy: de hogere gebouwen zijn zo ver mogelijk van bestaande gebouwen gesitueerd. De afstand van 25 meter genoemd in de Handreiking Hoogbouw wordt overal gemakkelijk gehaald. Hierdoor is de impact van de nieuwbouw op de bestaande omgeving voor wat betreft privacy erg beperkt.
- Schaalsprong: er is gekozen voor een schaalsprong in hoogte. De schaalsprong in de breedte van de hogere gebouwen is beperkt en sluit aan op de breedte van de grondgebonden rijen in de omgeving. Juist dat geeft lucht aan het plan. Op een aantal plekken gaat de bebouwing omhoog, maar nergens overweldigd de schaal ten opzichte van de omgeving.
- Plint/openbare ruimte/openbaar groen: bij alle gestapelde woningen, en zeker bij de hogere gebouwen, is bijzondere aandacht uitgegaan in het ontwerp van de plint en de overgang naar de openbare ruimte. Alle hogere bebouwing heeft een hoofdentree aan de straat. Verder komen er in de plint zoveel mogelijk woningen met voordeuren aan de straat of andere actieve functies zoals bedrijvigheid. Op een aantal plekken zijn er ook fietsenstallingen, die ook zorgen voor in- en uitgaande bewegingen van bewoners. Rondom de gebouwen is een bufferzone van ca. 2 meter aangehouden. Hier kunnen buitenruimtes komen van de woningen, maar ook gemeenschappelijk groen, voorruimte voor entrees en ruimte voor openbare fietsenstallingen. Deze bufferzone zorgt voor de gewenste geleidelijke overgang tussen openbare ruimte en gebouw.
- Verkeer en parkeren: het plan sluit via woonstraten aan op de buurtontsluitingen en de hoofdwegen in de omgeving. Dit aspect wordt verder toegelicht in 5.2.12 Verkeer. Er is tevens voorzien in voldoende parkeerruimte in parkeergarages voor bewoners, bezoekers parkeren op straat. Er wordt voldaan aan de parkeernormen.
- Ruimtelijke kwaliteit: het stedenbouwkundig plan is op verschillende momenten getoetst op ruimtelijke kwaliteit, zowel ambtelijk als door de Omgevingscommissie. Er worden een beeldkwaliteitsplan en een inrichtingsplan voor de buitenruimte opgesteld, die ook in de uitwerking de ruimtelijke kwaliteit zullen waarborgen.

5.1.2 Omgevingskwaliteit

5.1.2.1 Landschappelijke inpassing

De huidige inrichting van het plangebied is als bedrijventerrein dat voor een groot gedeelte verhard of bebouwd is. Er zijn landschappelijke structuren rondom het plangebied: de bomenlaan van de Sweelincklaan, de losse bomen in de berm van de Jac. van Vollenhovenstraat en het ruime groen langs de Quirijnstoklaan. In het plangebied zelf is wat laagwaardig opschot ontstaan, met name langs erfscheidingen. De kwalitatieve landschappelijke onderdelen rondom het plangebied worden zoveel mogelijk in stand gehouden en waar mogelijk aangevuld en versterkt.

De grootste kwaliteitslag met betrekking tot landschappelijke inpassing vindt echter plaats binnen het plangebied. De groenstructuur van Noorderstreek wordt doorgetrokken het plangebied in. Met ruimte voor groen, bomen, waterberging, spelen en ontmoeten is deze centrale groene plek echt het hart van de nieuwe buurt. Verder worden bomen geplant langs de woonstraten en wordt aan de zuidzijde van de bouwvelden met gestapelde woningen een groenstrook ingericht voor een groene begeleiding.

Niet openbaar, maar wel onderdeel van de landschappelijke inpassing zijn de bufferzones rondom de bebouwing: voortuinen, gemeenschappelijk groen en entreezones passen de bebouwing landschappelijk in en zorgen voor een zachte overgang tussen gebouw en openbare ruimte. Ook de daktuinen spelen een grote rol in de landschappelijke inpassing. Deze worden zo groen mogelijk ingericht, om kwalitatieve plekken te maken voor de bewoners. Daar zijn inmiddels talloze goede voorbeelden van.

Deze onderdelen zijn al opgenomen in het stedenbouwkundig plan, maar zullen verder uitgewerkt worden in het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan voor de buitenruimte.

5.1.2.2 Groen, klimaat en duurzaamheid

De Nota Groen, vastgesteld door de gemeenteraad op 19 april 2010, vormt de herziening van de Groenstructuurplannen uit 1992 en 1998. Tilburg wil zich in de toekomst blijven profileren als een groene stad waar het goed wonen en werken is. Tilburg moet een stad zijn waar zowel haar inwoners, bezoekers als bedrijven een aantrekkelijk groene woon- en werkomgeving hebben en waar de recreatieve omgeving wordt ervaren als een kwaliteit van de gemeente. Tilburg streeft er dan ook naar een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur duurzaam te ontwikkelen en deze veilig te stellen binnen de stedelijke context. Om dit te bereiken wil het gemeentebestuur de Tilburgers letterlijk en figuurlijk dichter bij groen brengen. Op hoofdlijnen betekent dit:

1. Inzet op buitenstedelijke groengebieden en het groene netwerk;
2. het tot zijn recht laten komen van de verschillende karakters van het groen (klassiek-, recreatief- en natuurlijk groen);
3. het versterk en en behouden van het natuurlijk groen.

In 2012 is het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Groen en Biodiversiteit vastgesteld. In dit programma wordt aanvullend op de agenda groen o.a. aangegeven hoe de ambities op het gebied van groen en biodiversiteit de komende jaren geprioriteerd zijn.

Beoordeling

De Sweelincklaan sluit aan op bestaande groenstructuren in de omgeving. Hiermee wordt een klimaatadaptieve en duurzame impuls gegeven aan de openbare ruimte (van beton naar groen). Bij de ontwikkeling is de ambitie uitgesproken om natuurinclusief te bouwen. Dat betekent dat bij de planvorming aandacht wordt besteed aan maatregelen die de biodiversiteit versterken en de leefomgeving voor mens en natuur verbeteren door bijvoorbeeld het integreren van nest- en verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen. Op deze manier draagt de ontwikkeling bij aan een klimaatbestendig woongebied.

5.1.2.3 Bomenverordening en beleidsregels bomen 2024

Bomen staan steeds meer onder druk. De verwachting is dat in de loop van de tijd steeds meer bomen of zelfs complete bomenstructuren kunnen uitvallen als gevolg van stedelijke druk. Dat is onwenselijk. Bomen dienen juist een toegevoegde waarde aan stedelijke ontwikkelingen te bieden. Ook zijn ze van nadrukkelijk belang voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving. Om er niet te laat achter te komen dat er teveel bomen op cruciale plekken door o.a. stedelijke ontwikkelingen zijn gesneuveld en om een kwalitatief hoogwaardig bomenbestand te behouden, is het noodzakelijk om belangrijke zaken rondom bomen goed te regelen en vast te leggen. Daarom zijn onderstaande documenten vastgesteld: Bomenverordening Gemeente Tilburg 2024

- Beleidsregels Bomen 2024
- Boomwaarde zoneringskaart 2024 (BWZ-kaart)
- Kaart Monumentale Bomen Tilburg (KMBT)

Deze documenten samen zorgen ervoor dat er een juiste balans is tussen ruimtelijke ontwikkelingen en de leefbaarheid van de stad.

Toets van de ontwikkeling aan de bomenverordening

Het stedenbouwkundig plan voorziet in het behoud van vrijwel alle bomen direct rondom het plangebied. In het plangebied zelf wordt een aantal bomen gekapt, maar is ook ruimte voor nieuwe bomen. Defacto komen er in het plangebied meer bomen terug dan er gekapt worden. Er wordt nog gewerkt aan een Bomen Effect Analyse (BEA). Deze wordt toegevoegd aan de motivering van dit omgevingsplan bij vaststelling.

De bomen in en direct om het plan zijn ingemeten. In de SO fase heeft de gemeente aangegeven welke bomen behouden moeten blijven en welke bomen eventueel gekapt kunnen worden. De te behouden bomen zijn voornamelijk de bomen aan de Sweelincklaan en Van Vollenhovenstraat. Deze zijn in de planvorming behouden. Een bosje, een bomenrijtje aan de zuidrand van het plan en enkele kleine solitaire bomen zullen t.b.v. de planontwikkeling worden gekapt. Het gaat in totaal om 76 te kappen bomen. Dit zijn onder andere:

- enkele solitaire bomen;
- een heel aantal kleinere zaailingen op ongebruikte plekken of langs erfgrenzen;
- een bosje met zaailingen;
- een berkenrijtje.



Figuur 5.1: te kappen bomen in het plangebied

Het nieuwe plan voorziet in een robuuste groenstructuur, in aansluiting op de omliggende groenstructuren Het volwassen groen van de parkways rondom is een te behouden kwaliteit. De groenzone uit Noorderstreek wordt in het plan doorgezet. Daarnaast worden de straten zoveel mogelijk vergroend, evenals tussen parkeerplaatsen, in parkeerkoffers en in de daktuinen. Er zijn in totaal 111 nieuwe bomen in het plan ingetekend. Dat is een vooruitgang van 35 bomen in de nieuwe situatie.



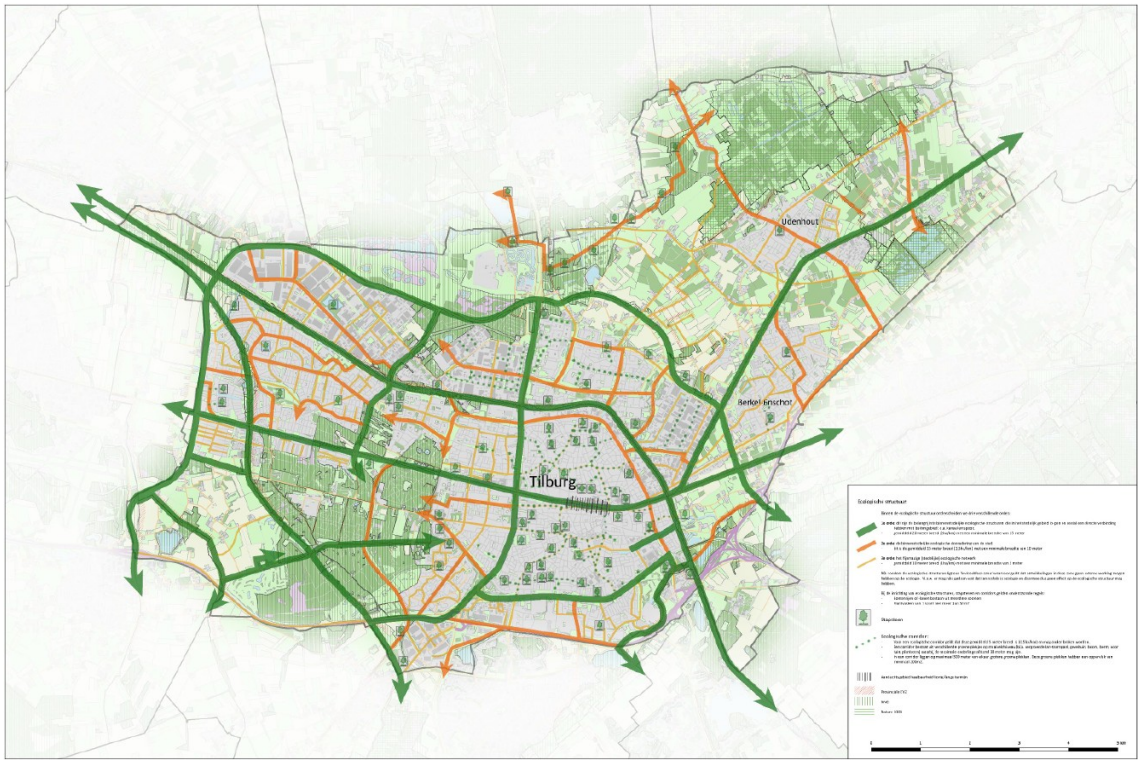
Figuur 5.2: nieuwe bomen in het plangebied

5.1.2.4 Stadsnatuurkaart 2040

De Stadsnatuurkaart 2040, vastgesteld door de gemeenteraad op 10 maart 2022, is de actualisatie van de Stadsnatuurkaart die samen met de agenda groen in de stad in 2016 eerder is vastgesteld.

Biodiversiteit en natuur zijn belangrijk voor al onze inwoners en de aantrekkelijkheid van de stad. Samen met de Bomenverordening, bijbehorend bomenbeleid en bestemmingsplannen vormt de Stadsnatuurkaart 2040 de beleidsmatige randvoorwaarden en instrumenten die ervoor moeten zorgen dat biodiversiteit in het stedelijk gebied behouden blijft en wordt versterkt.

Op de Stadsnatuurkaart 2040 zijn onder meer de ecologische structuren benoemd. Hieraan is een duidelijke maatvoering gekoppeld. Deze maatvoering wordt zowel bij de start van ruimtelijke ontwikkelingen als gedurende het verdere proces meegenomen om zo de ecologische kwaliteit op een juiste manier mee te nemen. De grote ambities en veelheid van belangen die spelen in ruimtelijke ontwikkelingen, maken een heldere en duidelijke structuur en maatvoering voor ecologie noodzakelijk.



Figuur 5.3: stadsnatuurkaart 2040

Beoordeling

Het initiatief ligt aan de noord- en westzijde (Sweelincklaan en Quirijnstoklaan) aan ecologische structuren van de 2e orde: de binnenstedelijke dooradering van de stad. Deze is gemiddeld 15 meter breed met een minimale breedte van 15 meter. Ter hoogte van het plangebied zijn beide structuren aanzienlijk breder: de Sweelincklaan ca. 50 meter en de Quirijnstoklaan ca. 150 meter. In het VOsp worden deze structuren in tact gehouden en aangevuld. Op een enkele plek wordt een boom in de structuur gekapt, ten behoeve van nieuwe aansluiting op de bestaande wegen. Dit zijn kleine aanpassingen, de structuur zelf blijft ruimschoots behouden. Vanzelfsprekend worden de te kappen bomen gecompenseerd.

5.1.3 Verkeer en parkeren

Verkeer

Het plan wordt zo goed mogelijke verbonden met de omgeving. Voor voetgangers en fietsers komen er nieuwe oversteekmogelijkheden aan de Sweelincklaan en Jac. van Vollenhovenstraat (bij de rotonde). Daarmee wordt de buurt direct verbonden met het netwerk van (fiets)paden in Tilburg Noord en ontstaan veilig routes naar het stadscentrum, maar ook winkelcentrum Wagnerplein in Tilburg Noord. In de toekomst, bij herprofilering van de Sweelincklaan en de Quirijnstoklaan, zal de gemeente ook daar oversteken voor langzaam verkeer realiseren.
Er zijn al bushaltes aanwezig in de omgeving, op korte afstand van ca. 150 meter. Er is sprake van dat er ook een uitbreiding komt met HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) haltes. Daarmee is ook voorzien in aansluiting op het openbaar vervoernetwerk.

Voor autoverkeer wordt aangesloten op de Sweelincklaan met een parallelstraatje en op de Jac. van Vollenhovenstraat met een woonstraat. Via deze twee routes wordt de buurt voor de auto ontsloten. Het uitgevoerde verkeersonderzoek is bijgesloten als Bijlage 13 en verder toegelicht in paragraaf 5.2.12. Ten gevolge van het planvoornemen is er een toename van verkeersbewegingen van 1.522 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm). Tijdens de sptisuren zorgt dit voor een toename van 150 mvt/uur. Uit het verkeersonderzoek blijkt dat de aansluiting op de Jac. van Vollenhovenstraat en de rotonde Sweelincklaan voldoende capaciteit hebben om deze verkeerstoename op te vangen.

Parkeren

Het plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen conform de gemeentelijke Nota parkeernormen 2023. Het plangebied ligt in zone C. Daarin worden normen genoemd voor bewoners en bezoekers. Bij het stedenbouwkundig plan is op basis van deze normen een parkeerbalans opgesteld.

	Zone	Woningaantal	Eenheid	Norm	Norm bewonersdeel	Norm Bezoekersdeel	Berekening conform norm			
							behoefte bewoners	Bewonersparkeren met deelmobiliteit (1 deelauto per 25 woningen) en reductie 15%	behoefte bezoekers	Totaal, incl 15% reductie
Grondgebonden woning (groot) > 120 m² bvo	C	27	per woning	1,5	1,3	0,2	35,1	29,8	5,4	35,2
Appartement (groot) > 100 m2	C	4	per woning	1,4	1,2	0,2	4,8	4,1	0,8	4,9
Appartement (midden) 70-100 m2	C	64	per woning	1,2	1	0,2	64,0	54,4	12,8	67,2
Appartement (klein) < 70 m2	C	151	per woning	0,9	0,7	0,2	105,7	89,8	30,2	120,0
Sociale woningbouw (appartementen sociale huur)*	C	84	per woning	0,8	0,6	0,2	50,4	42,8	16,8	59,6
Subtotaal		330					**260,0**	**221,0**	**66,0**	**287,0**
Deelauto's								13,0	0,0	13,0
Totale parkeerbehoefte								**234,0**	**66,0**	**300,0**
Aanwezig in garages								204,0		204,0
Aanwezig in parkeerpockets								30,0		30,0
Aanwezig op maaiveld									66,0	66,0
Totaal aanbod								**234,0**	**66,0**	**300,0**

Afbeelding: parkeerbalans behorende bij het VO stedenbouwkundig plan

Het planinitiatief voorziet in het parkeren voor het bewonersdeel van de gestapelde woningen in private parkeergarages, alleen voor bewoners. De bewoners van de grondgebonden woningen hebben per woning 1 private parkeerplek in één van de twee parkeerkoffers. De rest van de parkeerbehoefte van de bewoners van de grondgebonden woningen gebeurt op openbare parkeerplaatsen. In de parkeerbehoefte van bezoekers wordt voorzien langs de straten in het plan.

Omdat vrijwel alle parkeerplaatsen voor bewoners in private voorzieningen zijn gepast, is er vrijwel geen mogelijkheid tot reductie van de normen op basis van dubbel gebruik. Wel wordt er voorzien in deelmobiliteit: er komen 13 deelauto's voor de bewoners van het plan. Daarmee wordt een reductie van 15% op de parkeernorm gerealiseerd.

Fietsparkeren

Het plan stimuleert gezonde mobiliteit. Daarom zijn er bij ieder gebouw goed bereikbare, gemeenschappelijke, inpandige fietsenstallingen ontworpen. Deze zijn direct vanaf de openbare ruimte bereikbaar, veilig en gekoppeld aan de entrees en stijggroepen van de gebouwen. Deze fietsenstallingen voorzien in de fietsparkeerbehoefte van de bewoners van de gestapelde woningen. De bewoners van de grondgebonden woningen hebben eigen bergingen in de achtertuin, zij stallen daar hun fietsen. Voor bezoekers wordt er, gekoppeld aan de entrees van de gebouwen, voorzien in voldoende openbaar toegankelijke fietsparkeerplekken.

Conclusie

Op basis van het verkeersonderzoek en de invulling van de (fiets)parkeernormen is het aspect verkeer en parkeren geen belemmering voor het planvoornemen.

5.1.4 Archeologie, cultuurhistorie en landschap

Transect heeft in opdracht van Stantec een archeologisch bureauoderzoek uitgevoerd. Het rapport is bijgesloten als Bijlage 5.

Beoordeling

Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat het noordwesten en zuidoosten van het plangebied op een dekzandrug ligt en de rest op een dekzandwelving of de flank van een dekzandrug. Uit de onderzoeken in de omgeving blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van een oud-bouwlanddek in het plangebied, dat de onderliggende bodem kan hebben beschermd tegen verstoringen. Op basis van het archeologisch bureauonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied sprake is van een middelhoge tot hoge verwachting op archeologische resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd. Om te bepalen op welke diepte het archeologisch niveau precies wordt verwacht en in hoeverre het archeologisch niveau intact is, is een verkennend booronderzoek benodigd.

Het benodigde booronderzoek is momenteel in uitvoering. De resultaten daarvan zullen naar verwachting beschikbaar zijn in de periode tussen het ontwerp en de vaststelling van de planwijziging. Deze onderzoeksresultaten worden dan als aanvullende onderbouwing aan de planstukken toegevoegd.

Conclusie
Er dient een booronderzoek uitgevoerd te worden, dit worden momenteel uitgevoerd. Vooralsnog zijn er geen belemmeringen te verwachten.

5.2 Milieu en gezondheid

5.2.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Plannen en activiteiten kunnen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. In afdeling 16.4 van de Omgevingswet en Bijlage V bij het Omgevingsbesluit is geregeld dat in zulke gevallen een milieueffectrapport moet worden opgesteld. De m.e.r.-procedure is uitsluitend van toepassing op projecten die voorkomen in Bijlage V van het Omgevingsbesluit. Indien kan worden aangetoond dat het project geen onderdeel uitmaakt van Bijlage V van het Omgevingsbesluit, dan is de procedure niet van toepassing.

Beoordeling
Uit Bijlage V bij het Omgevingsbesluit is af te leiden of een besluit over een project, project mer-beoordelingsplichtig is. In de eerste kolom staat de omschrijving van projecten. In de vierde kolom staan de besluiten waarvoor de mer-verplichtingen gelden, waaronder het omgevingsplan. De volgende stappen worden doorlopen om te bepalen of een project project-mer-(beoordelings)plichtig is:

1. Bepaal of het project voldoet aan de omschrijving in kolom 1 uit Bijlage V bij het Omgevingsbesluit.
2. Indien dit zo is, kijk of het besluit in de laatste kolom staat.
3. Bepaal of voor het besluit een mer-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen:
    a. Als het project voldoet aan de voorwaarden van kolom 2 is er een project-mer-plicht.
    b. Als het project voldoet aan de voorwaarden van kolom 3 is er een project-mer-beoordelingsplicht.

In Bijlage V van het Omgevingsbesluit is in kolom 1, project J11, de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject opgenomen.

Ten behoeve van het planvoornemen is een m.e.r.-aanmeldnotitie opgesteld. Deze is bijgevoegd als Bijlage 4.
De uitkomst van de m.e.r.- beoordeling is dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en de locatie van het project die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

5.2.2 Activiteiten en milieuzonering

Voor de toetsing aan het aspect milieuhinder dient rekening te worden gehouden met de standaard- en grenswaarden zoals omschreven in het permanente omgevingsplan of, indien dit niet aanwezig is, de standaard- en grenswaarden uit het Bkl. Er moet voldaan worden aan wettelijke milieueisen indien er sprake is van een milieuhinderlijk en/of milieugevoelige functie. Daarbij moet ter plaatse van de woningen een goed leefmilieu worden gegarandeerd en rekening gehouden worden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de omliggende functies. Anderzijds houdt het in dat woningen in de omgeving niet door de nieuwe voorzieningen onevenredig mogen worden belast.

Beoordeling
In de VNG publicatie Activiteiten en Milieuzonerig wordt er van bedrijven verwacht dat zij op een afstand van 50 meter maximaal 50 dB(A) produceren. Het plangebied aan de Sweelincklaan ligt niet op of binnen 50 meter afstand van een locatie waar een bedrijfsfunctie is toegestaan (circa 120 m afstand). Op basis van de richtafstand en bijbehorende geluidsbelasting uit de publicatie Activiteiten en Milieuzonering wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling aan de Sweelincklaan op voldoende afstand van de bedrijfsactiviteiten ligt om geen hinder te ervaren van de activiteiten, of de

milieugebruiksruimte te beperken.

Ten aanzien van de voorzieningen die mogelijk worden gemaakt met de ontwikkeling van de Sweelincklaan worden regels gesteld voor het toestaan van lichte bedrijvigheid met een milieugebruiksruimte passend bij een gemengd gebied. De regels worden gesteld met het oog op een evenwichtge toedeling van functies aan locaties en zorgen dat er geen overschrijding van de grenswaarden voor geluid optreedt.

Conclusie
Het aspect activiteiten en milieuzonering vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

5.2.3 Geluid

Stantec heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai opgesteld. Dit rapport is bijgesloten als Bijlage 10.

Beoordeling
Het plangebied ligt binnen het geluidsaandachtsgebied van gemeentewegen. Uit de rekenresultaten blijkt dat de standaardwaarde van 53 dB voor gemeentelijke wegen wordt overschreden. De grenswaarde van 70 dB wordt niet overschreden. De overschrijding bedraagt maximaal 6 dB, tot een maximale geluidbelasting van 59 dB, ter plaatse van de appartementengebouwen. Ter plaatse van de grondgebonden woningen is de berekende overschrijding maximaal 5 dB, tot een maximale geluidsbelasting van 58 dB. Alle functievlakken waarbinnen de appartementen en woningen gerealiseerd worden, beschikken over een zijde waar de standaardwaarde niet wordt overschreden.

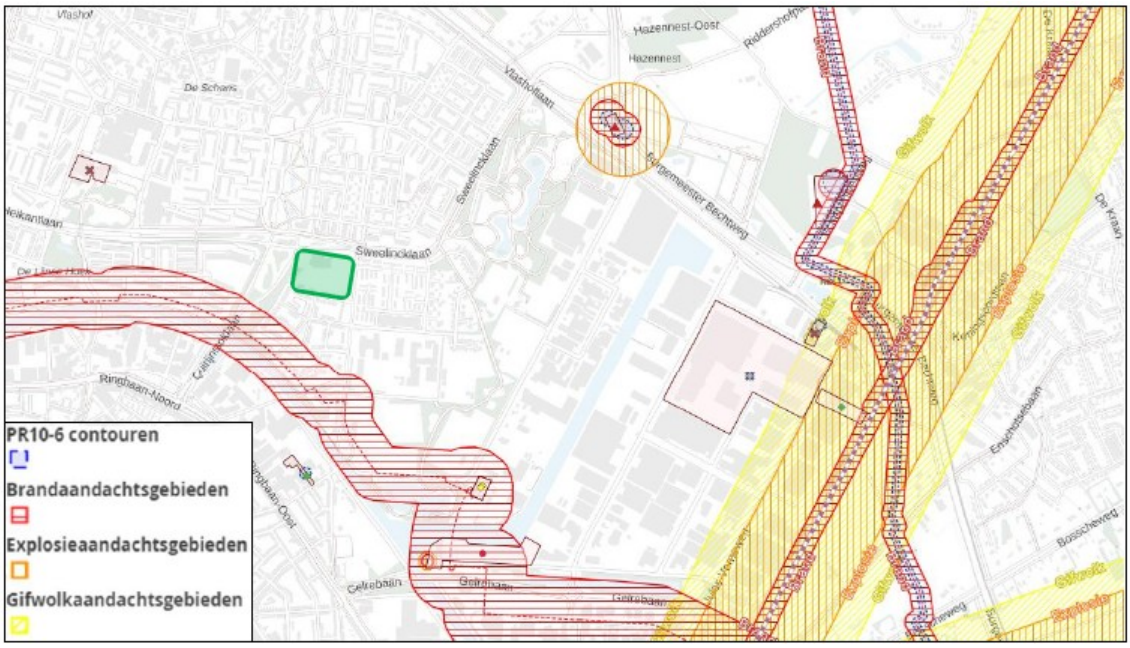
Geluidsreducerende maatregelen zijn onderzocht. Er wordt aanbevolen om geluidsreducerende maatregelen bij de nieuw te realiseren weg toe te passen. Dit levert echter onvoldoende reductie op om aan de standaardwaarde te voldoen. Daarnaast wordt aanbevolen om geluidsreducerende maatregelen bij de gevels van de nieuwbouw toe te passen. Dat wordt onderzocht bij de nadere uitwerking van de architectuur. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de geluidwering van de gevels en het geluidsniveau binnen. Verder wordt daarbij uitgewerkt waar precies geluidluwe gevels zullen worden toegepast en welke maatregelen worden toegepast om een geluidluwe gevel te creëren. De gemeente Tilburg zal hierover worden geïnformeerd zodra de positionering en het ontwerp van de woningen definitief zijn.

Conclusie
Ter plaatse van het woningen is sprake van een milieukwaliteit die is aan te merken als ‘goed’ tot ‘matig’ als gevolg van de gecumuleerde geluidbelastingen. De milieukwaliteit per gevel is afhankelijk van de gevelpositie. De matige milieukwaliteit is vooral aanwezig op de eerste lijn evenwijdig aan de Sweelincklaan en de Quirijnstoklaan. De gemeente Tilburg dient een oordeel te geven of de cumulatieve geluidbelastingen als acceptabel worden geacht. De cumulatieve geluidbelasting op de gevel kan als acceptabel worden geacht mits inzichtelijk is gemaakt hoe er aan de eisen van het Bbl en het Hogere waardenbeleid van de gemeente Tilburg zal worden voldaan.
Het gezamenlijk geluid bedraagt maximaal 59 dB. De benodigde geluidwering tot maximaal 26 dB is technisch haalbaar om zodoende een akoestisch goed woon- en leefklimaat in de woningen te garanderen.

5.2.4 Omgevingsveiligheid

Stantec heeft een memo omgevingsveiligheid opgesteld. Deze memo is bijgesloten als Bijlage 11.

Beoordeling
In het Portaal Atlas Veiligheid (PAV) zijn de risicovolle activiteiten opgenomen. Op de kaart van het PAV zijn relevante contouren aangegeven voor de beschouwing van omgevingsveiligheid.



Figuur 5.3 Uitsnede Portaal Atlas Veiligheid met de planlocatie in het groen aangeduid.

Uit bovenstaande afbeelding is op te maken dat de planlocatie niet in binnen een plaatsgebondenrisicocontour of brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied ligt. Het aspect omgevingsveiligheid vormt daarmee geen belemmering voor het planvoornemen.

Conclusie
Het aspect omgevingsveiligheid vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

5.2.5 Ontplofbare oorlogsresten

T&A Survey B.V. heeft in opdracht van Stantec een notitie voor explosieven opgesteld. Deze notitie is bijgesloten als Bijlage 12.

Beoordeling
Het projectgebied valt binnen onverdacht gebied. Dit blijkt uit een eerder gemeentebreed uitgevoerd vooronderzoek naar ontplofbare oorlogsresten en de bodembelastingkaart van de gemeente Tilburg.

Conclusie
Het plangebied ligt binnen onverdacht gebied. Het plangebied is hiermee vrijgegeven voor ontplofbare oorlogsresten. Het aspect ontplofbare oorlogsresten staat het planvoornemen niet in de weg.

5.2.6 Luchtkwaliteit

In het Bkl zijn kwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen in de artikelen 2.3 tot en met 2.8. In de wet is, door middel van criteria, een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is klein als het niet in betekenende mate leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij 3 % van de grenswaarde (= 1,2 ug/m3) voor stikstofdioxide en fijn stof.

Beoordeling
NIBM
Voor projecten waarvan duidelijk is dat deze niet in betekende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit, hoeft niet te worden getoetst aan de grenswaarden. Dit is geregeld in artikel 5.53 en 5.54 van het Bkl. In artikel 5.54 van het Bkl is een lijst

met categorieën van gevallen opgenomen die in niet betekende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden uitgevoerd. Dit geldt onder andere voor woningbouwlocaties die in geval van één ontsluitingsweg niet meer dan 1.500 nieuwe woningen mogen omvatten. Bij twee ontsluitingswegen mogen uitbreidingslocaties niet meer dan 3.000 woningen bevatten.

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2024

	Jaar van planrealisatie	2024
Extra verkeer als gevolg van het plan		
	Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	1522
	Aandeel vrachtverkeer	4,0%
Maximale bijdrage extra verkeer	NO_2 in µg/m^3	**1,17**
	PM_{10} in µg/m^3	**0,18**
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m^3		1,2
Conclusie		
De bijdrage van het extra verkeer is niet-in-betekenende-mate; geen nader onderzoek nodig		

Figuur 5.4 Resultaat NIBM-tool

Het bouwprogramma bevat maximaal 340 woningen en 1500m2 bedrijvigheid. Dit valt ruim onder de grens van 1.500 nieuwe woningen. Voor de volledigheid is wel de NIBM-tool ingevuld op basis van het verkeersonderzoek. Uit de berekening is te zien dat ook in combinatie met voorzieningen het planvoornemen in 'niet betekenende mate' bijdraagt aan de luckhtkwlaiteit. Het project is hierbij in zijn geheel aan te merken als niet in betekenede mate bijdragend aan een verslechtering van de luchtkwaliteit.

CIMLK

Met behulp van de Monitoringstool van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) (versie 2024) zijn de totale concentraties stikstofdioxide (NO_2) en fijnstof (PM_{10}) en ultra fijnstof ($PM_{2,5}$) langs de wegen rondom de planlocatie bepaald. De wegen rondom het plangebied zijn de Sweelincklaan en de Quirijnstoklaan.
Uit de beoordeling volgt dat de achtergrondconcentratie NO_2 rondom het plangebied maximaal 12,21 ug/m^3 bedraagt. De achtergrondconcentraties stikstofdioxide voldoen langs alle wegen aan de geldende wettelijke norm van maximaal 40 ug/m^3. De planlocatie voldoet daarmee zowel in de huidige situatie als in de plansituatie aan de wettelijke norm.

Uit de beoordeling volgt dat de achtergrondconcentratie PM_{10} rond het plangebied maximaal 16,01 ug/m^3 is. Dit voldoet (ruim) aan de wettelijke norm van maximaal 40 ug/m^3. Daarmee voldoet de planlocatie zowel in de huidige situatie als in de plansituatie ruim aan de wettelijke norm voor fijnstof.
Uit de beoordeling volgt dat de achtergrondconcentratie $PM_{2,5}$ rondom het plangebied maximaal 9,09 ug/m^3 is. Dit voldoet (ruim) aan de wettelijke norm van maximaal 25 ug/m^3. De planlocatie voldoet daarmee zowel in de huidige situatie als in de plansituatie ruim aan de wettelijke norm voor ultra fijnstof.
Het is de verwachting dat door het schoner worden van de autotechniek de concentratie van met name stikstofdioxide in de toekomst nog lager is.

De WHO en GGD hanteren advieswaarden voor fijn stof (PM_{10}) van 20 microgram per kuub, en 10 microgram per kuub voor $PM_{2,5}$. Deze liggen lager dan de wettelijke grenswaarden. Pas als aan deze waarden wordt voldaan kan vanuit een goede motivering worden gesproken over acceptabele concentraties en goed woon- een leefklimaat. De waarde van de concentraties fijnstof bedraagt minder dan 20 microgram per kuub in de wegen rondom het plangebied. De

waarde van de concentratie $PM_{2,5}$ ligt iets lager dan 10 microgram per kuub (gemiddeld 9,09). Gezien de afstand van het plangebied tot deze wegen worden geen belemmeringen verwacht. Gesteld wordt ook voldaan wordt aan de advieswaarde van de WHO en landelijke GGD (handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving) en dat er sprake is van een gezond verblijfsklimaat.

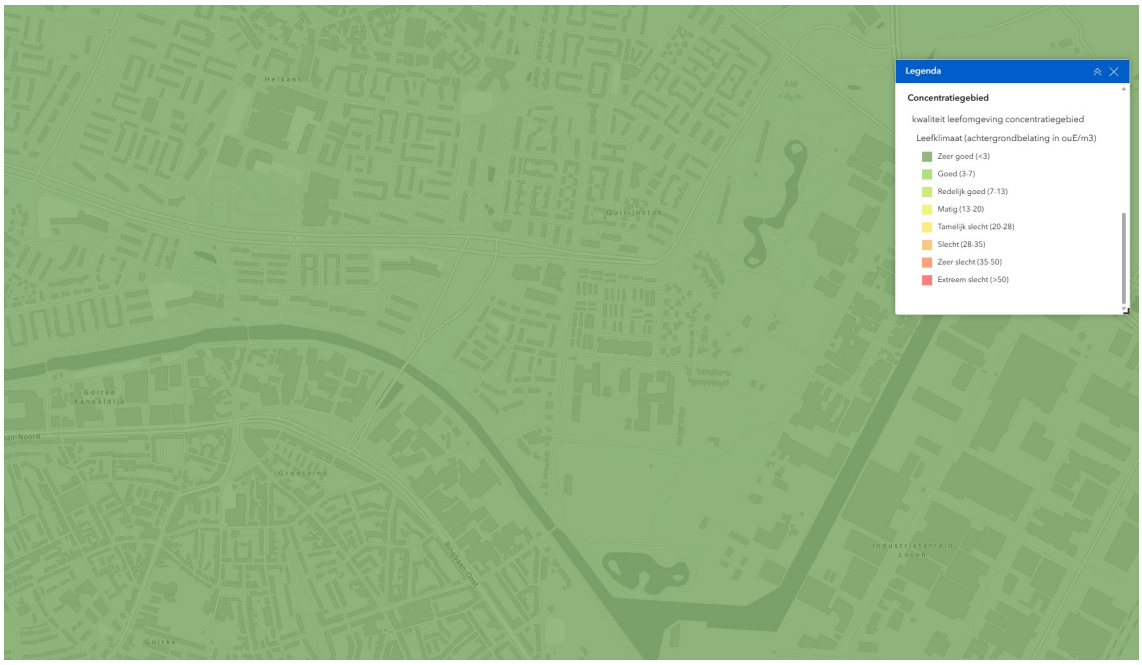
Conclusie
Uit de monitoringtools van het CIMLK en de NIBM-tool blijkt dat de luchtkwaliteit ter plaatse voldoende is voor de gewenste ontwikkeling.

5.2.7 Geur

5.2.7.1 Agrarische geur

De Omgevingswet beschermt geurgevoelige objecten zoals woningen tegen geurhinder van veehouderijen. In het Besluit kwaliteit leefomgeving staan instructieregels voor het opstellen van geurregels in het omgevingsplan met als doel het beschermen van de gezondheid en het milieu (artikel 2.1, Omgevingswet). Bij aanvragen van veehouderijen om een omgevingsvergunning (activiteit milieu) wordt getoetst aan de geurregels uit het omgevingsplan.
Het Bkl maakt onderscheid tussen dieren met geuremissiefactoren en dieren zonder geuremissiefactoren. Voor dieren met geuremissiefactoren (zoals varkens en pluimvee) gelden normen voor geurbelasting, die wordt uitgedrukt in aantal odour units in kubieke meter lucht (ouE/m3). Daarnaast gelden voor dieren met geuremissiefactoren minimumafstanden tot (voormalige) bedrijfswoningen bij andere veehouderijen.
Voor dieren zonder geuremissiefactoren (zoals melkrundvee) gelden alleen minimumafstanden, die moeten worden aangehouden tussen een veehouderij en een geurgevoelig object.
Als een ruimtelijk plan de realisatie van geurgevoelige objecten mogelijk maakt, moet vanuit een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) twee aspecten bekeken worden. Ten eerste moet worden gemotiveerd dat ter plaatse van de geurgevoelige objecten sprake is van een goed woon- en leefklimaat (aanvaardbeidsbeginsel, artikel 5.92, Bkl). Er is in ieder geval sprake van aanvaardbaarheid als voldaan wordt aan de standaardwaarden en de vaste afstanden uit het Bkl/omgevingsplan (of bruidsschat). Ten tweede is van belang dat omliggende veehouderijen niet onevenredig in hun belangen worden geschaad. Dit wordt ook wel de omgekeerde werking genoemd.
De gemeente Tilburg bevindt zich binnen een concentratiegebied van de Meststoffenwet. Een belangrijk uitgangspunt is dat in gebieden met veel veehouderijen (de concentratiegebieden) mensen minder snel geur als hinderlijk ervaren dan mensen in de niet-concentratiegebieden. De standaard wettelijke geurnormen voor intensieve veehouderijen zijn daarom in het niet- concentratiegebied strenger dan in de concentratiegebieden. Ook zijn er verschillen met betrekking tot de bandbreedte waarbinnen gemeenten aangepaste normen mogen vaststellen.
Het Bkl geeft de mogelijkheid om op lokaal niveau gemotiveerd afwijkende normen of afstanden op te nemen in het omgevingsplan. De gemeente Tilburg heeft geen afwijkende normen of afstanden vastgesteld. Dit betekent dat de geurnormen en -afstanden uit het Bkl van toepassing zijn.

Motivering/uitkomst onderzoek
Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. Verder ligt de gemeente Tilburg in een concentratiegebied zoals gedefinieerd in de Meststoffenwet. De Meststoffenwet levert geen directe beperkingen op voor de bouw van woningen. De ODZOB voorziet in een kaart met contouren van veehouderijen en bijbehorende geurbelasting. Hieronder een uitsnede van de kaart inclusief een legenda met de waarden van de achtergrondbelasting.



Afbeelding: Achtergrondbelasting voor geur in ouE/m3

Uit de kaart van de ODZOB blijken de volgende gegevens. De planlocatie bevindt zich qua leefklimaat in de categorie "Zeer goed" met een achtergrondbelasting van <3 ouE/m3.

Conclusie
Het aspect agrarische geurhinder vormt geen belemmering voor de vaststelling van het omgevingsplan.

5.2.7.2 Industriële geur

De Omgevingswet beschermt geurgevoelige objecten zoals woningen tegen geurhinder afkomstig van industriële activiteiten. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan instructieregels voor het opstellen van geurregels in het omgevingsplan met als doel het beschermen van de gezondheid en het milieu (artikel 2.1, Omgevingswet).
In het Bkl zijn slechts beperkt instructieregels opgenomen om geurhinder als gevolg van industriële activiteiten tegen te gaan. Deze instructieregels hebben betrekking op waterzuiveringsinstallaties. Voor alle overige activiteiten geldt dat er sprake moet zijn van een aanvaardbaar geurniveau (artikel 5.92, Bkl). De gemeenteraad moet beslissen of het geurniveau aanvaardbaar is. De gemeente Tilburg heeft geen eigen geurbeleid.

Motivering
In de directe omgeving zijn geen bedrijven gevestigd. De dichtsbijliggende bedrijven bevinden zich aan de Jac. van Vollenhovenstraat en aan de overzijde van het Wilhelminakanaal in Groeseind op ca. 350 meter van het plangebied. Op basis van de geldende richtafstanden conform de gehanteerde VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering en de aanwezigheid van bestaande woningen tussen de bedrijven en de nieuwe planlocatie is het aannemelijk dat de geluidwaarden en geurnormen niet worden overschreden.

Conclusie
Het aspect industriële geurhinder vormt geen belemmering voor de vaststelling van het wijzigingsplan.

5.2.8 Trillingen

De gemeente Tilburg heeft in het nieuwe deel van het omgevingsplan vooralsnog geen normen opgenomen voor continue en herhaald voorkomende trillingen conform artikelen 5.87 en 5.87a uit het Bkl. Tot deze normen opgenomen zijn wordt verwezen naar de bruidsschat (art. 22.88) waar normen opgenomen zijn voor het totaal aan trillingen, zowel continu als herhaald voorkomend. Verder staan in de bruidsschat regels die toezien op de trillingen in trillinggevoelige ruimten in trillinggevoelige gebouwen, veroorzaakt door activiteiten (paragraaf 22.3.5, art. 22.83 t/m 22.89 bruidsschat).

Het wettelijk kader voor trillingen geldt niet voor (art. 22.83 lid 2 bruidsschat): gebouwen die geheel of gedeeltelijk liggen op een industrieterrein met geluidproductieplafonds of gebouwen die zijn toegelaten voor een duur van niet meer dan 10 jaar. Ook een bedrijfswoning wordt niet beschermd tegen trillingen vanwege een eigen bedrijf (art. 22.86 bruidsschat) net als een voormalige bedrijfswoning niet beschermd wordt tegen een agrarische activiteit (art. 22.87 bruidsschat).

Spoorwegen
Voor woningen langs het spoor gelden geen instructieregels van het Rijk. De beoordeling moet plaatsvinden binnen de taak van 'een evenwichtige toedeling van functies aan locaties' (artikel 4.2 van de Omgevingswet). Hierbij wordt meestal de Meet- en beoordelingsrichtlijn, deel B, 'Hinder voor personen in gebouwen 2006' van de Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR-richtlijn) toegepast.
In het algemeen moet binnen een afstand van 100 meter van het spoor het risico op trillinghinder worden beoordeeld. In sommige gevallen is het zelfs nodig om het onderzoeksgebied uit te breiden tot 250 meter aan weerszijden van het spoor. De redenen om uit te breiden van 100 naar 250 meter voor onderzoek zijn (cf. Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen, ministerie van infrastructuur en waterstaat, mei 2019):

- Wanneer er al sprake is van klachten door het spoor op een grotere afstand van 100 meter;
- De plaatselijke bodemopbouw en/of het treinbeeld kunnen leiden tot trillingshinder.

In de gemeente Tilburg wordt enkel bij ontwikkelingen binnen 100 meter van het spoor een onderzoek trillingshinder gevraagd.

Motivering/Uitkomst onderzoek
De planlocatie ligt ongeveer 1700 meter ten westen van de spoorlijn. Daarom is geen aanvullend trillingsonderzoek uitgevoerd.

Conclusie
Trillingen vormen geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling.

5.2.9 Natuur en ecologie

5.2.9.1 Ecologie soortenbescherming
Stantec heeft een quickscan uitgevoerd. Het rapport is bijgesloten als Bijlage 7.

Beoordeling
Binnen het plangebied is biotoop aangetroffen die geschikt is voor beschermde soorten. Het gaat om soorten uit de volgende soortgroepen: vaatplanten, algemene broedvogels, vogels met jaarrond beschermde nesten, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelden. Nader onderzoek is niet benodigd, mits voor enkele van deze soorten maatregelen worden genomen. Deze maatregelen dienen te worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol. Voor vleermuizen wordt ook gebruik gemaakt van de gemeentelijke gebiedsontheffing voor vleermuizen en bijbehorend soortenmanagementplan (SMP). Gezien de afstand tot gebieden aangewezen als Natuur Netwerk Brabant kunnen negatieve effecten op deze als gevolg van de ontwikkeling worden uitgesloten. Of er negatieve effecten plaatsvinden op Natura 2000-gebieden moet blijken uit de stikstofberekening. Deze is te vinden in paragraaf 5.2.9.2.

Conclusie
Het aspect ecologie soortenbescherming vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

5.2.9.2 Ecologie gebiedsbescherming
In de omgeving van het bouwplan Sweelincklaan zijn verschillende Natura 2000-gebieden aanwezig, waarvan de ‘Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen’ en de ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’ het meest nabijgelegen zijn. Ter bescherming van deze Natura 2000-gebieden heeft Stantec de stikstofberekening uitgevoerd. Het rapport is bijgesloten als Bijlage 8.

Stikstofonderzoek
Uit dit rapport volgt dat de berekeningen aantonen dat er bij een worst-case scenario in de bouw- en gebruiksfase geen toename is aan stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden. Echter is in deze berekeningen gebruik gemaakt van intern salderen. De Raad van State heeft op 14 december 2024 een uitspraak gedaan over intern salderen. Hieruit is gekomen dat intern salderen niet meer betrokken mag worden bij de voortoets. Zonder intern salderen toe te passen, vindt er in beide de bouw- en gebruiksfase een kleine stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jr plaats. Om de impact van deze stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 'Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen' en 'Kampina en Oisterwijkse Vennen' te bepalen, is een ecologische voortoets stikstof uitgevoerd.

Ecologische voortoets stikstof
Brabant Eco heeft de ecologische voortoets stikstof uitgevoerd. Het rapport is bijgesloten als Bijlage 9. Voor de ecologische voortoets is gebruik gemaakt van de Handreiking kleine en tijdelijke stikstofdeposities versie 2024.

Het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen ligt op circa 3,6 kilometer afstand van het plangebied. Het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen ligt op circa 4,4 kilometer afstand van het plangebied. De stikstofberekening is opgesteld op basis van een worst-case scenario. De deposities in dit worst-case scenario zijn net boven de significantiegrens en hebben met name invloed op de grensgebieden van beide Natura 2000-gebieden, waar onder andere de beekbegeleidende bossen in staat zijn om kleine en tijdelijke toenames aan stikstof te bufferen en/of uit te spoelen. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat de al kleine stikstof uitstoot bij het worst case scenario een significant effect zal hebben op de Natura 2000-gebieden ‘Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen’ en ‘Kampina en Oisterwijkse Vennen’. Zelfs bij de aanname dat de uitstoot volledig in het plangebied zou blijven en direct 100% biologisch beschikbaar is, betreft het maximaal minder dan een veertigduizendste deel van de kritische depositiewaarde (KDW) van het meest kwetsbare habitatstype, dat in realiteit niet op 4,4 kilometer, maar op minimaal 8 kilometer afstand ligt.

Conclusie
De delen van de habitatstypes in de Natura 2000-gebieden ‘Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen’ en ‘Kampina en Oisterwijkse Vennen’ die mogelijk beïnvloed worden door het initiatief, zijn in staat om een zeer geringe toename in de uitstoot aan stikstof te bufferen en/of uit te spoelen, met name de beekbegeleidende bossen. Hierdoor is dit gebied in staat om de kleine, doch significante, toename aan stikstof die vrijkomt tijdens de voorgenomen werkzaamheden te tolereren. Hiermee heeft de kleine stikstofdepositie geen significante gevolgen op nabije Natura 2000-gebieden. Het aspect stikstof vormt daarmee geen belemmering voor het planvoornemen.

5.2.10 Bodem
Stantec heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het rapport is bijgesloten als Bijlage 6.

Beoordeling
De bodemopbouw bestaat tot 0,5 m-mv in het algemeen uit zand en plaatselijk uit leem, gevolgd door afwisselend zand en leem tot de maximale boordiepte van 4,0 m-mv. In het opgeboorde materiaal zijn bodemvreemde bijmengingen met voornamelijk baksteen, beton en kolengruis aangetroffen. Ter plaatse van de vermoedelijke gedempte blauwsloten zijn geen specifieke afwijkingen aangenomen die de aanwezigheid van blauwsloten bevestigen. Er is geen asbestverdacht materiaal waargenomen.
Ter plaatse van boring B23-3 is een sterk verhoogd gehalte minerale olie aangetroffen. Bij boring S1-18 is een sterk verhoogd gehalte koper aangetroffen. Deze gronden zijn indicatief Niet Toepasbaar. Nader onderzoek naar deze verontreinigen wordt aanbevolen. Het benodigde nadere onderzoek is momenteel in uitvoering. De resultaten daarvan zullen naar verwachting beschikbaar zijn in de periode tussen het ontwerp en de vaststelling van de planwijziging. Deze onderzoeksresultaten worden dan als aanvullende onderbouwing aan de planstukken toegevoegd.
De zintuigelijk verontreinigde bovengrond van boring B34 en ondergrond van boring B44 voldoen aan bodemkwaliteitsklasse industrie. Deze gronden zijn niet geschikt voor wonen en een basisschool. De overige boven- en ondergrondsmonsters voldoen indicatief aan bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde of Wonen.

Conclusie

Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden, dit worden momenteel uitgevoerd. Vooralsnog zijn er geen belemmeringen van het aspect bodem.

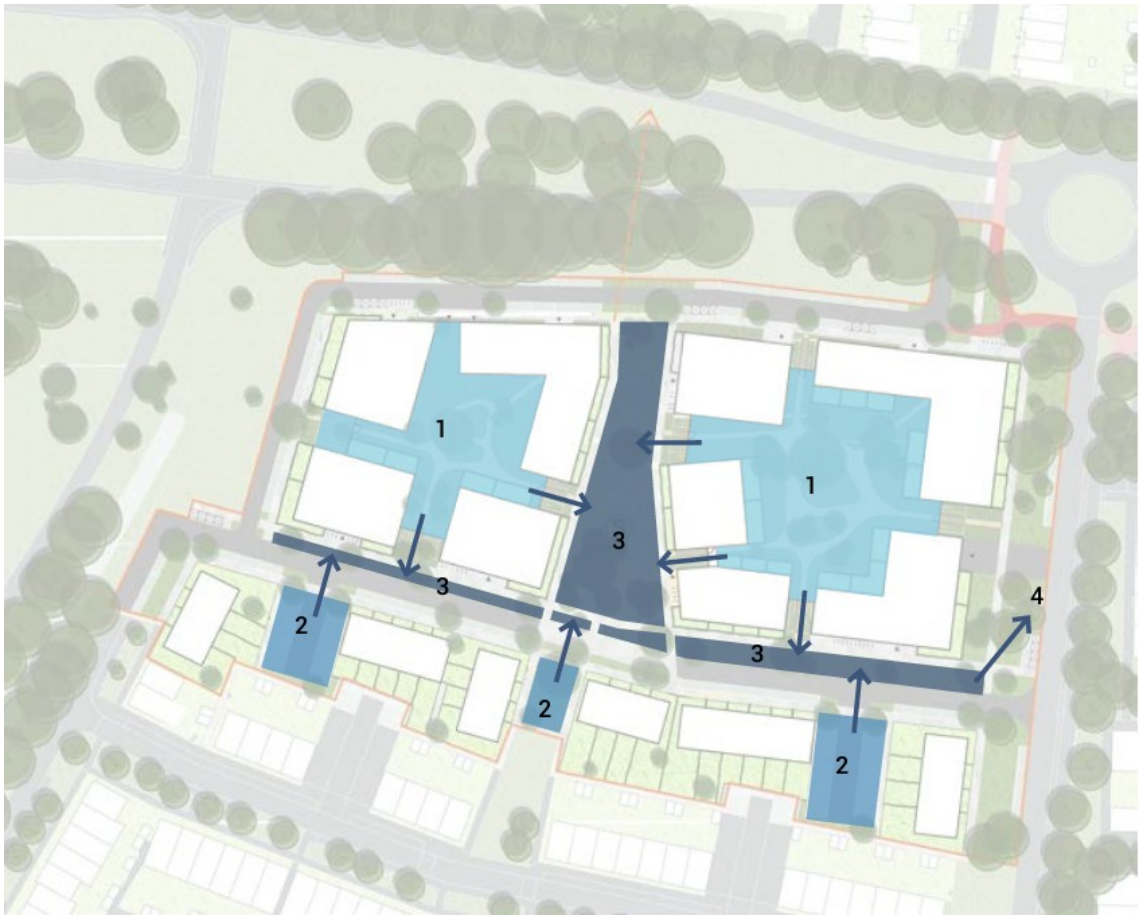
5.2.11 Water

Hemelwater

Project Sweelincklaan ligt binnen het ambtsgebied van Waterschap De Dommel. In de waterschapsverordening is een bergingseis van 60mm opgenomen voor nieuwe projecten. Dat geldt ook als, zoals bij het voorliggende plan, er al verharding aanwezig is in de huidige situatie.

Voor het plangebied is een eenvoudig principesysteem bedacht, dat uitgaat van getrapte opvang:

- Stap 1: De hogere daken (gestapelde woningen) wateren af op de daktuinen, alwaar water wordt opvangen en vastgehouden;
- Stap 2: De grondgebonden woningen wateren af op de kratten onder de parkeerkoffers en in de wadi tussen de woningen;
- Stap 3: De verharding in de openbare ruimte watert af op de wadi's in het plan;
- Stap 4: Overstort richting Jac van Vollenhovenlaan (op riool), alleen in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk.



Figuur 5.5 Principes watersysteem

Beoordeling

Vanuit dat principesysteem is op hoofdlijnen gerekend aan de waterbergingseis en de mogelijke invulling daarvan. De bergingseis is als volgt:

- Stap 1 - Gestapelde bebouwing: 7800m2 / 468m3
- Stap 2 - Grondgebonden woningen: 4010m2 / 170m3 (tuinen en parkeerplaatsen 50%)
- Stap 3 - Openbare ruimte: 6103m2 / 347m3 (parkeerplaatsen 50%)

Totale bergingseis: 985m3

Aan die bergingseis wordt per stap invulling gegeven door:
- Stap 1 - Daktuinen gestapelde woningen: 465m3
- Stap 2 - Kratten en wadi: 179m3
- Stap 3 - Wadi's (centrale scheg 75% wadi - diepte wadi's is 50cm): 418m3

Totale bergingscapaciteit: 1062m3

Vuilwater
Voor het vuilwater zal het project worden aangesloten op het gemeentelijke (vuilwater)riool.

Conclusie
Met die bergingscapaciteit wordt er voldoende waterberging gerealiseerd binnen het plangebied. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de waterbergingen in het plangebied vol zijn, op dat moment wordt richting het noorden afgewaterd (stap 4).

5.2.12 Verkeer

Stantec heeft een verkeersonderzoek uitgevoerd. Dit rapport is bijgesloten als Bijlage 13.

Beoordeling
Op basis van kengetallen uit CROW-publicaties is de verkeersgeneratie van de huidige en toekomstige functies bepaald. In de verkeersberekeningen wordt geen rekening gehouden met de verkeersgeneratie van de huidige functies en is uitgegaan van een worst-case scenario waarbij de verkeersintensiteiten van de prognose 2040 zijn verhoogd met de verkeersgeneratie van de toekomstige situatie.

De verkeersgeneratie neemt toe van minimaal 792 motorvoertuigbewegingen per etmaal in de huidige situatie naar 2.314 bewegingen in de toekomstige situatie. Dit betekent een toename van 1.522 motorvoertuigen per etmaal. Tijdens de spitsuren zal dit zorgen voor een toename van ±150 mvt/uur.

De aansluiting op de Jac. van Vollenhovenstraat is beoordeeld met het SLOP-model. Hieruit blijkt dat de Slop-waarde (a = 0,82) ruim onder de grens ligt waarvoor maatregelen nodig zijn. Voor de rotonde Sweelincklaan is een capaciteitsanalyse uitgevoerd volgens het Brilon/Stuwe-model. De maximale wachttijden blijven onder de norm van 20 seconden, wat betekent dat ook hier geen maatregelen nodig zijn.

Conclusie
De verkeersintensiteiten op de Sweelincklaan en Quirijnstoklaan overschrijden de richtwaarden volgens de prognose 2040. Dit is echter ook zonder het woningbouwplan al het geval. De ontwikkeling van de Sweelincklaan leidt dus niet tot een overschrijding van aanvaardbare normen en vormt geen aanleiding voor aanvullende verkeersmaatregelen. Voor meer informatie over de parkeerbalans zie paragraaf 5.1.3.

5.2.13 Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Duurzaamheidsbeleid voor nieuwbouw van wonignen en utiliteitsbouw
De beleidsnota Duurzaamheidsbeleid voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw, van 21 maart 2023, bevat het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid voor nieuwe woningbouwontwikkelingen. Hieruit blijkt dat energieneutraliteit de basiseis is voor alle nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen in Tilburg. Dit betekent dat het gebouw op jaarbasis evenveel duurzame energie moet opwekken als het verbruikt, zowel voor verwarming en ventilatie als voor apparaten in huis of bedrijf.
De duurzaamheidsmaatregelen richten zich op het beperken van energieverbruik en het lokaal opwekken van duurzame energie, met aanvullende maatregelen afhankelijk van de locatie, het type gebouw en de mogelijkheden op het elektriciteitsnet. Alles met als doel: duurzame en toekomstbestendige nieuwbouw in Tilburg.

Beoordeling
In de verdere uitwerking van de gebouwen zal invulling gegeven worden aan het vigerende duurzaamheidsbeleid. In het stedenbouwkundig plan is op verschillende manieren ingezet op duurzaamheid en klimaatadaptatie. Zo worden de meest waardevolle bomen behouden, wordt het plan zoveel mogelijk vergroend, wordt verhard oppervlak beperkt (bijvoorbeeld door parkeren op halfverharding), wordt schone mobiliteit gestimuleerd (door nieuwe routes voor voetgangers en fietsers, maar ook door goede fietsenstallingen) en wordt hemelwater opgevangen binnen het plangebied. Daarmee is het initiatief passend in Tilburg op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie.

5.2.14 Gezondheid

Een gezonde en veilige fysieke leefomgeving is één van de doelen van de Omgevingswet. Er wordt gestreefd naar een leefomgeving die de gezondheid beschermt én bevordert. De leefomgeving is gezonder als de invloed van belastende milieuaspecten (lucht, geluid, geur, straling) op de gezondheid zo klein mogelijk is. Een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag, die bewoners als veilig en prettig ervaren en stimuleert tot sociaal contact is een gezonde omgeving.

Geitenmoratium
Verder heeft de provincie Noord-Brabant een geitenmoratorium (voor geitenhouderijen met meer dan 50 geiten) opgenomen in de Verordening ruimte. Dit betekent dat geitenhouderijen hun dierenverblijven niet mogen uitbreiden en er geen nieuwe geitenhouderijen mogen worden opgericht. Aanleiding hiervoor was het RIVM-onderzoek "Veehouderij en gezondheid Omwonenden- aanvullende studies" (VGO2). Uit dit onderzoek blijkt dat mensen die binnen 2 kilometer van een geitenhouderij wonen een verhoogde kans op longontsteking hebben. De oorzaak van dit verhoogde risico op longontsteking is niet bekend en wordt op dit moment in opdracht van het Rijk nader onderzocht door het RIVM.
De provinciale verordening regelt alleen de situatie gezien vanuit de positie van geitenboeren (voor hen geldt namelijk dat verbod). Echter, bij het opstellen van ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen) moet ook aan de zgn. omgekeerde werking worden getoetst. Hiervoor heeft het college op d.d. 14 mei 2019 de beleidslijn geitenmoratorium in ruimtelijke plannen vastgesteld.

Dit houdt in dat:
1. wooninitiatieven binnen stedelijk gebied (zgn. inbreidingslocaties) zonder meer worden toegestaan;
2. kleine woningbouwinitiatieven buiten de bebouwde kom worden toegestaan met een maximum van 5 Ruimte voor Ruimte-woningen in ruil voor het inleveren van vergunde fosfaatrechten binnen de gemeentelijke grenzen;
3. met initiatiefnemers worden afspraken gemaakt om potentiële bewoners van nieuwe woningen binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij te informeren over de gezondheidsrisico's;
4. nieuwe initiatieven met de planologische bestemmingen kinderdagverblijf, verzorgingshuis, verpleeghuis en zorgwoning niet worden toegestaan binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij;
5. de overige initiatieven waarvoor een ruimtelijke afweging nodig is en niet passen in bovenstaande criteria worden voorgelegd aan de GGD voor screening van de gezondheidsrisico's.

Magneetvelden en lichthinder
De planlocatie bevindt zich buiten de magneetvelden van bovengrondse hoogspanningslijnen. Qua lichthinder wordt gekeken naar de gegevens uit de BrabantScan van de GGD. De locatie bevindt zich ter plaatse van een gebied van 100-200 E-10 Watt/cm2/steradiaal wat relatief gemiddeld is vergeleken met andere gebieden binnen de gemeente Tilburg. Uit de data wordt verwacht dat 40% van de volwassenen 18-64 jaar mogelijk wordt gehinderd door licht (één of meer bronnen). Het gemiddelde in de regio West-Brabant is 30%. De impact van lichthinder dient op deze locatie daarom aandacht te krijgen.

Sociaal netwerk en voorzieningen
De geplande woningen liggen in Tilburg Noord, op ca. 600m van de voorzieningen rondom het Wagnerplein. Voldoende maatschappelijke voorzieningen in de nabije omgeving resulteren in volop mogelijkheden voor een sociaal netwerk in de omgeving. Ook zullen er gemeenschappelijke daktuin gerealiseerd worden met verdere mogelijkheden voor ontmoeting. De bereikbaarheid van voorzieningen is in dit gebied meer dan voldoende aanwezig.

Beoordeling

Met de ontwikkeling van de Sweelincklaan wordt het terrein getransformeerd van versteend bedrijventerrein naar groen woongebied met een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte. Een groene leefomgeving is goed voor de mentale en fysieke gezondheid en welzijn. Verder zorgt een groene leefomgeving voor verbeterde luchtkwaliteit, verminderde hittestress, stimulatie van lichamelijke activiteit en het faciliteren van positieve sociale contacten.

Beoordeling geitenmoratorium

Ten aanzien van het geitenmoratium betreft de ontwikkeling aan de Sweelincklaan een inbreidingslocatie. Het wooninitiatief is volgens punt 1 dus zonder meer toegestaan volgens deze regels.

Hoofdstuk 6 Juridische aspecten

6.1 Inleiding

Het TAM-omgevingsplan is opgesteld om de ontwikkeling van de Sweelincklaan op de planlocatie mogelijk te maken. De regels zijn daarbij opgesteld conform de vereisten van een TAM-omgevingsplan. Dit wordt navolgend toegelicht.

6.2 Regels

Préambule

Het TAM-omgevingsplan vormt juridisch één geheel met het omgevingsplan van rechtswege. De bruidsschat, die daar ook onderdeel van is, is opgesteld in STOP/TPOD. Daardoor kunnen de plannen niet in één bestand samengevoegd worden. Om beide plannen juridisch toch één geheel te laten vormen, kan het TAM-omgevingsplan als het ware als een nieuw hoofdstuk ingevoegd worden in het omgevingsplan van rechtswege. Dit kan middels de naamgeving van het TAM-omgevingsplan en een préambule in het TAM-omgevingsplan.

De regeling vangt daarom aan met een préambule. Deze geeft aan hoe het TAM-omgevingsplan als onderdeel van en in samenhang met de rest van het omgevingsplan gelezen moet worden. In de préambule wordt ook aangegeven welk hoofdstuk van het omgevingsplan het voorliggende TAM-omgevingsplan betreft. Het voorliggende TAM-omgevingsplan voor de Sweelincklaan is hoofdstuk 22q van het omgevingsplan Tilburg.

6.3 Juridische plantoelichting

6.3.1 Plansystematiek

Dit omgevingsplan is opgesteld volgens de TAM-IMRO systematiek, zoals beschreven in de bijsluiter van de VNG. Het plan is bedoeld als tijdelijke regeling. De regels zijn juridisch bindend en digitaal ontsloten via het landelijke voorziening voor bekendmaking en beschikbaarstelling (LVBB).

Het plan is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

- **Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen**: hierin is het toepassingsbereik opgenomen evenals de begripsbepalingen en de meet- en rekenbepalingen
- **Hoofdstuk 2- Algemene regels**: algemene gebruiksverboden en -regels, aanvraagvereisten, maatwerk- en vergunningsvoorschriften, voorwaardelijke verplichtingen en overgangsrecht.
- **Hoofdstuk 3 - Functies en activiteiten**: regels voor gebruik van gronden en bouwen.

De planobjecten zijn vertaald naar IMRO2012-structuur, waarbij gebruik is gemaakt van functieaanduidingen en bouwvlakken. De geometrie is afgestemd op de bestaande plancontouren.

6.3.2 Toelichting op de regels TAM-omgevingsplan

De regels in dit plan zijn opgesteld conform de drie kernvereisten van TAM:

1. **Leesbaarheid**: De regels zijn helder en begrijpelijk geformuleerd, met een logische opbouw per activiteit.
2. **Digitaliseerbaarheid**: De regels zijn geschikt voor publicatie via Ruimtelijkeplannen.nl en voldoen aan de IMRO-validatie.
3. **Toepasbaarheid**: De regels zijn juridisch uitvoerbaar en sluiten aan op de praktijk van vergunningverlening.

De regels zijn gebaseerd op het geldende bestemmingsplan, maar aangepast aan het TAM-format om de overgang naar het digitale stelsel van de Omgevingswet te faciliteren.

Hoofdstuk 7 Uitvoerbaarheid

7.1 Kostenverhaal en nadeelcompensatie

Met de voorbereiding van het onderhavig besluit zijn kosten gemoeid. Hiertoe is tussen ontwikkelende partijen en de gemeente een anterieure overeenkomst afgesloten. Hiermee is de uitvoerbaarheid t.o.v. het kostenverhaal en de nadeelcompensatie gegarandeerd.

Nog enkele onderzoeken moeten worden afgerond. Daarmee is het plan niet evident onuitvoerbaar.

Hoofdstuk 8 Belangenafwegingen conclusie

8.1 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Op grond van artikel 4.2 Omgevingswet moet het omgevingsplan voldoen aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De gemeente moet daarbij rekening houden met alle betrokken belangen. Verder gelden de beleidskaders en instructieregels.

Uit hoofdstuk 4 en 5 blijkt dat het initiatief past binnen het relevante beleid en dat het geen negatieve impact heeft op de aspecten van de fysieke leefomgeving en het milieu.

Conclusie
Op basis van deze motivering wordt gesteld dat de realisatie van de woningen op de locatie aan de Sweelincklaan aanvaardbaar is. Er is voorzien in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

